



P U T U S A N
Nomor 203/Pid.B/2024/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALBER alias BER anak dari YALINABI;**
2. Tempat lahir : Bunga;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/24 April 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II, RT.004/RW.002, Desa Bunga, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 16 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Hamka Akib, S.H., Muhammad Remy, S.H., Rifki Rifaldi, S.H., M.H., Ray Ikhtiar Basya, S.H., Syaifullah, S.H., Mirwansyah, S.H., dan Iqbal, S.H. Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Donggala (LBH - Donggala), beralamat di Jalan Banawa No. 34 Kelurahan Maleni Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala berdasarkan Surat Penetapan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Dgl tanggal 2 Oktober 2024;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 203/Pid.B/2024/PN Dgl tanggal 26 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.B/2024/PN Dgl tanggal 26 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALBER alias BER anak dari YALINABI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain” melanggar Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALBER alias BER anak dari YALINABI dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan Terdakwa yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa ALBER alias BER anak dari YALINABI tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah Parang/Katana dengan ukuran panjang keseluruhan 1 Meter. Dengan ciri fisik sebagaiberikut: sarung parang berbahan kayu diCat warna Hitam dan Merah dengan ukuran panjang 73 Cm, terdapat motif garis-garis melengkung disalah satu sisinya. Gagang parang dengan ukuran panjang 29.1 Cm, terdapat motif berwarna Merah yang dililit tali berbahan kain warna Hitam. Bilah parang berbahan besi/Stainless dengan ukuran panjang 71 Cm, terdapat beberapa karatan dikedua sisinya.
 - 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang keseluruhan 68 Cm. Dengan ciri fisik sebagaiberikut: sarung parang berbahan kayu dengan ukuran panjang 56 Cm terdapat 8 (delapan) lingkaran tali diluarnya. Gagang parang berbahan kayu dengan ukuran panjang 17 Cm terdapat lempengan besi yang melingkar dipangkal gagang parang. Bilah parang berbahan besi dengan ukuran panjang 53 Cm.
 - 1(satu) bilah parang dengan panjang keseluruhan 75 Cm. Dengan ciri fisik sebagaiberikut: sarung parang berbahan pipa plastik dengan ukuran panjang 59 Cm dan terdapat 5 (lima) lilitan dari tembaga diluarnya. Gagang parang berbahan kayu dengan ukuran panjang 17 Cm, terdapat lilitan karet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ban dalam motor) berwarna Hitam. Bilah parang berbahan besi dengan ukuran panjang 55 Cm terdapat motif garis-garis dikedua sisinya.

- 1 (satu) buah topi mwek Thraser berwarna biru pudar dan cream.
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek merk 3second berwarna ungu muda.
- 1 (satu) lembar celana jeans puntung/pedek warna biru pudar.
- 1 (satu) buah ikat pinggang merk eiger berwarna hitam.
- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk warna hitam merah dengan kapasitas 6 GB yang berisikan hasil video rekaman di Polsek Palolo pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wita sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pembunuhan terhadap LK. KALVIN alias BAU yang terjadi di dalam ruang tahanan Polsek Palolo.
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna kuning.
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna biru pudar.
- 1 (satu) unit mobil pickup merk Suzuki Carry berwarna hitam dengan nomor mesin G15AID-809580 nomor rangka MHYSEL415BJ196115
- 1 (satu) buah gembok berbahan besi stainless merk Blossom berwarna silver dalam kondisi rusak.
- 1 (satu) buah batu berwarna putih corak hitam dengan ukuran panjang 7.7 (tujuh koma tujuh) CM.
- 1 (satu) buah batu berwarna coklat dengan ukuran panjang 7 (tujuh) CM.
- 1 (satu) buah batu berwarna coklat dengan ukuran panjang 5 (lima) CM.
- 1 (satu) buah batu berwarna abu-abu dengan ukuran panjang 5.5 (lima koma lima) CM.
- 1 (satu) buah batu semen berwarna abu-abu dengan ukuran panjang 17 (tujuh belas) CM.
- 1 (satu) buah batu berwarna hitam dengan ukuran panjang 21 (dua puluh satu) CM.
- 1 (satu) buah batu berwarna coklat dengan ukuran panjang 27,5 (dua puluh tujuh koma lima) CM.
- 1 (satu) buah batu berwarna abu-abu dengan ukuran panjang 7 (tujuh) CM.
- 1 (satu) buah batu berwarna abu-abu dengan ukuran panjang 12 (dua belas) CM.
- 1 (satu) buah batu berwarna abu-abu dengan ukuran panjang 6 (enam) CM.
- 1 (satu) buah botol mineral merk Le Minerale dengan kapasitas isi bersih 600 (enam ratus) ML.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa JUFRIANTON alias ANTON)

5. Menetapkan agar Terdakwa ALBER alias BER anak dari YALINABI membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis melalui Penasihat hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selama proses persidangan berterus terang atas perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan dengan memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang ada;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyatakan rasa penyesalan atas perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa selama proses persidangan telah berperilaku sopan dan santun.
- Bahwa Terdakwa siap menerima konsekuensi lebih berat jika terbukti mengulangi perbuatan yang sama;
- Bahwa keluarga korban telah bersepakat damai yang tertuang dalam berita acara.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ALBER alias BER anak dari alm. YALINABI bersama Saksi ERIKSON KANDOU alias EGI anak dari GUSTAF ADOLF (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi JUFRIANTON alias ANTON anak dari ARDIN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kantor Kepolisian Sektor Palolo, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024, sekitar jam 21.30 Wita, Terdakwa melihat keramaian di rumah Saksi AWARIA dan Terdakwa mendatangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi AWARIA, sesampainya di rumah Saksi AWARIA Terdakwa melihat Saksi AWARIA menangis dan mengatakan Saudara alm. AGUSTAN meninggal akibat dibunuh di Desa, Bulili, Kecamatan Nokilalaki, Kabupaten Sigi, selanjutnya sekitar jam 21.50 Wita setelah mendengar kabar tersebut Terdakwa menjadi emosi dan pulang ke rumah Terdakwa dan mengambil 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang keseluruhan 68 cm milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi ke pinggir jalan dan mencari tumpangan untuk pergi ke Desa Bulili, pada saat yang sama Saksi ELAN bersama dengan Saksi GABRIL sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, yang mana selanjutnya Terdakwa menghentikan kendaraan tersebut dan mengatakan "KEMANA KAMU" dan Saksi GABRIL menjawab "KEBULILI" dan Terdakwa menjawab "SAYA SATU".

- Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi GABRIL dan Saksi ELAN berboncengan pergi menuju Desa Bulili, setelahnya pada saat dalam perjalanan melewati perempatan Desa Makmur, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi Terdakwa, Saksi GABRIL dan Saksi ELAN melihat sekelompok masyarakat berada di Polsek Palolo, selanjutnya Terdakwa, Saksi GABRIL dan Saksi ELAN menghentikan sepeda motor tersebut dan pergi ke Polsek Palolo, selanjutnya pada saat sampai di Polsek Palolo Terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang keseluruhan 68 cm milik Terdakwa ke dalam Polsek Palolo dan menuju ruang tahanan dan mencari Korban alm. KALVIN alias BAU yang mana Terdakwa melihat sekelompok masyarakat sudah berada di depan ruang tahanan yang mengatakan bahwa Korban alm. KALVIN alias BAU berada di dalam ruang tahanan, selanjutnya Terdakwa mengamuk dan memaksa masuk ke dalam ruang tahanan, yang mana sekelompok masyarakat tersebut merusak pintu ruang tahanan, selanjutnya pada saat yang sama Saksi ARNOLD, Saksi AMAR HUSAIN dan Saksi AGUSTINUS mencoba untuk meredam amukan keompok masyarakat akan tetapi tidak berhasil dan pada saat itu pintu ruang tahanan sudah terbuka secara paksa, setelahnya Terdakwa berhasil masuk dan Terdakwa melihat Korban alm. KALVIN alias BAU bersembunyi berada di dalam toilet ruang tahanan, yang mana Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang keseluruhan 68 cm milik Terdakwa dari tempat penyimpanannya dan menebaskan 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang keseluruhan 68 cm milik Terdakwa ke arah kepala Korban alm. KALVIN alias BAU sebanyak 1 (satu) kali dan 2 (dua) kali ke arah belakang tubuh Korban alm. KALVIN alias BAU, yang mana Korban KALVIN alias BAU dalam posisi melindungi kepalanya dengan menggunakan tangan dan mengatakan "AMPUN, AMPUN", setelahnya Korban KALVIN alias BAU mencoba untuk melarikan diri dari dalam sel ke arah lorong sel dan pada saat yang sama Saksi ERIKSON alias EGI menusuk Korban KALVIN alias BAU ke arah belakang tubuh Korban alm.



KALVIN alias BAU, juga Saksi JUFRIANTON dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dengan panjang keseluruhan 75 cm, setelahnya Korban alm KALVIN alias BAU mengalami luka-luka pada sekujur tubuh dengan posisi badan berbaring menghadap ke lainatai, selanjutnya Terdakwa ERIKSON alias EGI, Saksi ALBER alias BER, Saksi JUFRIANTON meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Desa Bulili, Kecamatan Nokilalaki Nomor :100/373/SET-DES/SKK/IV/2024 tanggal 02 April 2024 yang ditandatangani oleh USMAN selaku Kepala Desa Bulili menerangkan bahwa atas nama KALVIN telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2024 di Polsek Palolo Desa Makmur, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 800.1/391/445/Visum/RSTB/IV/2024/ tanggal 01 April 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MOHAMMAD AJI PURBO selaku dokter Pemeriksa RS Tora Belo yang telah melakukan pemeriksaan pada CALVIN, yang pada pokoknya memuat keadaan sebagai berikut :

a. Kepala :

- Tampak luka robek pada kepala bagian kiri ukuran kurang lebih 15 sentimeter kali 5 sentimeter dasar tulang tengkorak, tepi luka rata, tidak ada jembatan jaringan.
- Tampak luka robek pada kepala bagian kanan ukuran 10 sentimeter kali 3 sentimeter, tidak ada jembatan jaringan, dasar tulang, tepi luka rata.
- Tampak luka robek pada kepala bagian belakang ukuran 8 sentimeter kali 2 sentimeter.

b. Leher :

- Tampak luka robek pada bagian belakang leher, tidak beraturan dengan ukuran kurang lebih 12 sentimeter kali 10 sentimeter, dasar luka tampak otot dan tulang leher, tidak tampak jembatan jaringan, tidak ada pendarahan, tepi luka rata.

c. Punggung :

- Luka I : Tampak luka robek bagian punggung kanan atas ukuran 3 sentimeter kali 0,5 sentimeter, tidak ada terdarahan, tidak ada jembatan jaringan, tepi luka rata.
- Luka II : Tampak luka robek bagian punggung kiri ukuran 4 sentimeter kali 6 sentimeter, tidak ada pendarahan, tidak ada jembatan jaringan, tepi luka rata.
- Luka III : Tampak luka robek bagian punggung kiri ukuran 2 sentimeter kali 0,5 sentimeter tidak ada pendarahan, tidak ada jembatan jaringan, tepi luka rata.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka IV : Tampak luka robek bagian punggung kiri dibawah luka III ukuran 2 sentimeter kali 0,5 sentimeter tidak ada pendarahan, tidak ada jembatan jaringan, tepi luka rata.
- Luka V : Tampak luka robek bagian punggung kanan dibawah luka I ukuran kurang lebih 1 sentimeter kali 2,5 sentimeter, tidak ada pendarahan, tidak ada jembatan jaringan, tepi luka rata.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ALBER alias BER anak dari alm. YALINABI bersama Saksi ERIKSON KANDOU alias EGI anak dari GUSTAF ADOLF (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi JUFRIANTON alias ANTON anak dari ARDIN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kantor Kepolisian Sektor Palolo, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024, sekitar jam 21.30 Wita, Terdakwa melihat keramaian di rumah Saksi AWARIA dan Terdakwa mendatangi rumah Saksi AWARIA, sesampainya di rumah Saksi AWARIA Terdakwa melihat Saksi AWARIA menangis dan mengatakan Saudara alm. AGUSTAN meninggal akibat dibunuh di Desa, Bulili, Kecamatan Nokilalaki, Kabupaten Sigi, selanjutnya sekitar jam 21.50 Wita setelah mendengar kabar tersebut Terdakwa menjadi emosi dan pulang ke rumah Terdakwa dan mengambil 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang keseluruhan 68 cm milik Terdakwa , selanjutnya Terdakwa pergi ke pinggir jalan dan mencari tumpangan untuk pergi ke Desa Bulili, pada saat yang sama Saksi ELAN bersama dengan Saksi GABRIL sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, yang mana selanjutnya Terdakwa menghentikan kendaraan tersebut dan mengatakan “KEMANA KAMU” dan Saksi GABRIL menjawab “KEBULILI” dan Terdakwa menjawab “SAYA SATU”.
- Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi GABRIL dan Saksi ELAN berboncengan pergi menuju Desa Bulili, setelahnya pada saat dalam perjalanan melewati perempatan Desa Makmur, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi Terdakwa, Saksi GABRIL dan Saksi ELAN melihat sekelompok masyarakat berada di Polsek Palolo, selanjutnya Terdakwa, Saksi GABRIL dan Saksi ELAN

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Dgl



menghentikan sepeda motor tersebut dan pergi ke Polsek Palolo, selanjutnya pada saat sampai di Polsek Palolo Terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang keseluruhan 68 cm milik Terdakwa ke dalam Polsek Palolo dan menuju ruang tahanan dan mencari Korban alm. KALVIN alias BAU yang mana Terdakwa melihat sekelompok masyarakat sudah berada di depan ruang tahanan yang mengatakan bahwa Korban alm. KALVIN alias BAU berada di dalam ruang tahanan, selanjutnya Terdakwa mengamuk dan memaksa masuk ke dalam ruang tahanan, yang mana sekelompok masyarakat tersebut merusak pintu ruang tahanan, selanjutnya pada saat yang sama Saksi ARNOLD, Saksi AMAR HUSAIN dan Saksi AGUSTINUS mencoba untuk meredam amukan keompok masyarakat akan tetapi tidak berhasil dan pada saat itu pintu ruang tahanan sudah terbuka secara paksa, setelahnya Terdakwa berhasil masuk dan Terdakwa melihat Korban alm. KALVIN alias BAU bersembunyi berada di dalam toilet ruang tahanan, yang mana Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang keseluruhan 68 cm milik Terdakwa dari tempat penyimpanannya dan menebaskan 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang keseluruhan 68 cm milik Terdakwa ke arah kepala Korban alm. KALVIN alias BAU sebanyak 1 (satu) kali dan 2 (dua) kali ke arah belakang tubuh Korban alm. KALVIN alias BAU, yang mana Korban KALVIN alias BAU dalam posisi melindungi kepalanya dengan menggunakan tangan dan mengatakan "AMPUN, AMPUN", setelahnya Korban KALVIN alias BAU mencoba untuk melarikan diri dari dalam sel ke arah lorong sel dan pada saat yang sama Saksi ERIKSON alias EGI menusuk Korban KALVIN alias BAU ke arah belakang tubuh Korban alm. KALVIN alias BAU, juga Saksi JUFRIANTON dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dengan panjang keseluruhan 75 cm, setelahnya Korban alm KALVIN alias BAU mengalami luka-luka pada sekujur tubuh dengan posisi badan berbaring menghadap ke lainatai, selanjutnya Terdakwa ERIKSON alias EGI, Saksi ALBER alias BER, Saksi JUFRIANTON meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Desa Bulili, Kecamatan Nokilalaki Nomor :100/373/SET-DES/SKK/IV/2024 tanggal 02 April 2024 yang ditandatangani oleh USMAN selaku Kepala Desa Bulili menerangkan bahwa atas nama KALVIN telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2024 di Polsek Palolo Desa Makmur, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 800.1/391/445/Visum/RSTB/IV/2024/ tanggal 01 April 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MOHAMMAD AJI PURBO selaku dokter Pemeriksa RS Tora Belo yang telah melakukan pemeriksaan pada CALVIN, yang pada pokoknya memuat keadaan sebagai berikut :

a. Kepala :



- Tampak luka robek pada kepala bagian kiri ukuran kurang lebih 15 sentimeter kali 5 sentimeter dasar tulang tengkorak, tepi luka rata, tidak ada jembatan jaringan.

- Tampak luka robek pada kepala bagian kanan ukuran 10 sentimeter kali 3 sentimeter, tidak ada jembatan jaringan, dasar tulang, tepi luka rata.

- Tampak luka robek pada kepala bagian belakang ukuran 8 sentimeter kali 2 sentimeter.

a. Leher :

- Tampak luka robek pada bagian belakang leher, tidak beraturan dengan ukuran kurang lebih 12 sentimeter kali 10 sentimeter, dasar luka tampak otot dan tulang leher, tidak tampak jembatan jaringan, tidak ada pendarahan, tepi luka rata.

b. Punggung :

- Luka I : Tampak luka robek bagian punggung kanan atas ukuran 3 sentimeter kali 0,5 sentimeter, tidak ada terdarahan, tidak ada jembatan jaringan, tepi luka rata.

- Luka II : Tampak luka robek bagian punggung kiri ukuran 4 sentimeter kali 6 sentimeter, tidak ada pendarahan, tidak ada jembatan jaringan, tepi luka rata.

- Luka III : Tampak luka robek bagian punggung kiri ukuran 2 sentimeter kali 0,5 sentimeter tidak ada pendarahan, tidak ada jembatan jaringan, tepi luka rata.

- Luka IV : Tampak luka robek bagian punggung kiri dibawah luka III ukuran 2 sentimeter kali 0,5 sentimeter tidak ada pendarahan, tidak ada jembatan jaringan, tepi luka rata.

- Luka V : Tampak luka robek bagian punggung kanan dibawah luka I ukuran kurang lebih 1 sentimeter kali 2,5 sentimeter, tidak ada pendarahan, tidak ada jembatan jaringan, tepi luka rata.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa ALBER alias BER anak dari alm. YALINABI bersama Saksi ERIKSON KANDOU alias EGI anak dari GUSTAF ADOLF (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi JUFRIANTON alias ANTON anak dari ARDIN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kantor Kepolisian Sektor Palolo, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024, sekitar jam 21.30 Wita, Terdakwa melihat keramaian di rumah Saksi AWARIA dan Terdakwa mendatangi rumah Saksi AWARIA, sesampainya di rumah Saksi AWARIA Terdakwa melihat Saksi AWARIA menangis dan mengatakan Saudara alm. AGUSTAN meninggal akibat dibunuh di Desa, Bulili, Kecamatan Nokilalaki, Kabupaten Sigi, selanjutnya sekitar jam 21.50 Wita setelah mendengar kabar tersebut Terdakwa menjadi emosi dan pulang ke rumah Terdakwa dan mengambil 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang keseluruhan 68 cm milik Terdakwa , selanjutnya Terdakwa pergi ke pinggir jalan dan mencari tumpangan untuk pergi ke Desa Bulili, pada saat yang sama Saksi ELAN bersama dengan Saksi GABRIL sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, yang mana selanjutnya Terdakwa menghentikan kendaraan tersebut dan mengatakan “KEMANA KAMU” dan Saksi GABRIL menjawab “KEBULILI” dan Terdakwa menjawab “SAYA SATU”.
- Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi GABRIL dan Saksi ELAN berboncengan pergi menuju Desa Bulili, setelahnya pada saat dalam perjalanan melewati perempatan Desa Makmur, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi Terdakwa, Saksi GABRIL dan Saksi ELAN melihat sekelompok masyarakat berada di Polsek Palolo, selanjutnya Terdakwa, Saksi GABRIL dan Saksi ELAN menghentikan sepeda motor tersebut dan pergi ke Polsek Palolo, selanjutnya pada saat sampai di Polsek Palolo Terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang keseluruhan 68 cm milik Terdakwa ke dalam Polsek Palolo dan menuju ruang tahanan dan mencari Korban alm. KALVIN alias BAU yang mana Terdakwa melihat sekelompok masyarakat sudah berada di depan ruang tahanan yang mengatakan bahwa Korban alm. KALVIN alias BAU berada di dalam ruang tahanan, selanjutnya Terdakwa mengamuk dan memaksa masuk ke dalam ruang tahanan, yang mana sekelompok masyarakat tersebut merusak pintu ruang tahanan, selanjutnya pada saat yang sama Saksi ARNOLD, Saksi AMAR HUSAIN dan Saksi AGUSTINUS mencoba untuk meredam amukan keompok masyarakat akan tetapi tidak berhasil dan pada saat itu pintu ruang tahanan sudah terbuka secara paksa, setelahnya Terdakwa berhasil masuk dan Terdakwa melihat Korban alm. KALVIN alias BAU bersembunyi berada di dalam toilet ruang tahanan, yang mana Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang keseluruhan 68 cm milik Terdakwa dari tempat penyimpanannya dan menebaskan 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang keseluruhan 68 cm milik Terdakwa ke arah kepala Korban alm. KALVIN alias BAU



sebanyak 1 (satu) kali dan 2 (dua) kali ke arah belakang tubuh Korban alm. KALVIN alias BAU, yang mana Korban KALVIN alias BAU dalam posisi melindungi kepalanya dengan menggunakan tangan dan mengatakan "AMPUN, AMPUN", setelahnya Korban KALVIN alias BAU mencoba untuk melarikan diri dari dalam sel ke arah lorong sel dan pada saat yang sama Saksi ERIKSON alias EGI menusuk Korban KALVIN alias BAU ke arah belakang tubuh Korban alm. KALVIN alias BAU, juga Saksi JUFRIANTON dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dengan panjang keseluruhan 75 cm, setelahnya Korban alm KALVIN alias BAU mengalami luka-luka pada sekujur tubuh dengan posisi badan berbaring menghadap ke lainatai, selanjutnya Terdakwa ERIKSON alias EGI, Saksi ALBER alias BER, Saksi JUFRIANTON meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Desa Bulili, Kecamatan Nokilalaki Nomor :100/373/SET-DES/SKK/IV/2024 tanggal 02 April 2024 yang ditandatangani oleh USMAN selaku Kepala Desa Bulili menerangkan bahwa atas nama KALVIN telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2024 di Polsek Palolo Desa Makmur, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 800.1/391/445/Visum/RSTB/IV/2024/ tanggal 01 April 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MOHAMMAD AJI PURBO selaku dokter Pemeriksa RS Tora Belo yang telah melakukan pemeriksaan pada CALVIN, yang pada pokoknya memuat keadaan sebagai berikut :

a. Kepala :

- Tampak luka robek pada kepala bagian kiri ukuran kurang lebih 15 sentimeter kali 5 sentimeter dasar tulang tengkorak, tepi luka rata, tidak ada jembatan jaringan.

- Tampak luka robek pada kepala bagian kanan ukuran 10 sentimeter kali 3 sentimeter, tidak ada jembatan jaringan, dasar tulang, tepi luka rata.

- Tampak luka robek pada kepala bagian belakang ukuran 8 sentimeter kali 2 sentimeter.

b. Leher :

- Tampak luka robek pada bagian belakang leher, tidak beraturan dengan ukuran kurang lebih 12 sentimeter kali 10 sentimeter, dasar luka tampak otot dan tulang leher, tidak tampak jembatan jaringan, tidak ada pendarahan, tepi luka rata.

c. Punggung :

- Luka I : Tampak luka robek bagian punggung kanan atas ukuran 3 sentimeter kali 0,5 sentimeter, tidak ada terdarahan, tidak ada jembatan jaringan, tepi luka rata.



- Luka II : Tampak luka robek bagian punggung kiri ukuran 4 sentimeter kali 6 sentimeter, tidak ada pendarahan, tidak ada jembatan jaringan, tepi luka rata.
- Luka III : Tampak luka robek bagian punggung kiri ukuran 2 sentimeter kali 0,5 sentimeter tidak ada pendarahan, tidak ada jembatan jaringan, tepi luka rata.
- Luka IV : Tampak luka robek bagian punggung kiri dibawah luka III ukuran 2 sentimeter kali 0,5 sentimeter tidak ada pendarahan, tidak ada jembatan jaringan, tepi luka rata.
- Luka V : Tampak luka robek bagian punggung kanan dibawah luka I ukuran kurang lebih 1 sentimeter kali 2,5 sentimeter, tidak ada pendarahan, tidak ada jembatan jaringan, tepi luka rata.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KE-EMPAT :

Bahwa Terdakwa ALBER alias BER anak dari alm. YALINABI bersama Saksi ERIKSON KANDOU alias EGI anak dari GUSTAF ADOLF (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi JUFRIANTON alias ANTON anak dari ARDIN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kantor Kepolisian Sektor Palolo, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan mengakibatkan mati”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024, sekitar jam 21.30 Wita, Terdakwa melihat keramaian di rumah Saksi AWARIA dan Terdakwa mendatangi rumah Saksi AWARIA, sesampainya di rumah Saksi AWARIA Terdakwa melihat Saksi AWARIA menangis dan mengatakan Saudara alm. AGUSTAN meninggal akibat dibunuh di Desa, Bulili, Kecamatan Nokilalaki, Kabupaten Sigi, selanjutnya sekitar jam 21.50 Wita setelah mendengar kabar tersebut Terdakwa menjadi emosi dan pulang ke rumah Terdakwa dan mengambil 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang keseluruhan 68 cm milik Terdakwa , selanjutnya Terdakwa pergi ke pinggir jalan dan mencari tumpangan untuk pergi ke Desa Bulili, pada saat yang sama Saksi ELAN bersama dengan Saksi GABRIL sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, yang mana selanjutnya Terdakwa menghentikan kendaraan tersebut dan mengatakan “KEMANA KAMU”



dan Saksi GABRIL menjawab “KEBULILI” dan Terdakwa menjawab “SAYA SATU”.

- Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi GABRIL dan Saksi ELAN berboncengan pergi menuju Desa Bulili, setelahnya pada saat dalam perjalanan melewati perempatan Desa Makmur, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi Terdakwa, Saksi GABRIL dan Saksi ELAN melihat sekelompok masyarakat berada di Polsek Palolo, selanjutnya Terdakwa, Saksi GABRIL dan Saksi ELAN menghentikan sepeda motor tersebut dan pergi ke Polsek Palolo, selanjutnya pada saat sampai di Polsek Palolo Terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang keseluruhan 68 cm milik Terdakwa ke dalam Polsek Palolo dan menuju ruang tahanan dan mencari Korban alm. KALVIN alias BAU yang mana Terdakwa melihat sekelompok masyarakat sudah berada di depan ruang tahanan yang mengatakan bahwa Korban alm. KALVIN alias BAU berada di dalam ruang tahanan, selanjutnya Terdakwa mengamuk dan memaksa masuk ke dalam ruang tahanan, yang mana sekelompok masyarakat tersebut merusak pintu ruang tahanan, selanjutnya pada saat yang sama Saksi ARNOLD, Saksi AMAR HUSAIN dan Saksi AGUSTINUS mencoba untuk meredam amukan keompok masyarakat akan tetapi tidak berhasil dan pada saat itu pintu ruang tahanan sudah terbuka secara paksa, setelahnya Terdakwa berhasil masuk dan Terdakwa melihat Korban alm. KALVIN alias BAU bersembunyi berada di dalam toilet ruang tahanan, yang mana Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang keseluruhan 68 cm milik Terdakwa dari tempat penyimpanannya dan menebaskan 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang keseluruhan 68 cm milik Terdakwa ke arah kepala Korban alm. KALVIN alias BAU sebanyak 1 (satu) kali dan 2 (dua) kali ke arah belakang tubuh Korban alm. KALVIN alias BAU, yang mana Korban KALVIN alias BAU dalam posisi melindungi kepalanya dengan menggunakan tangan dan mengatakan “AMPUN, AMPUN”, setelahnya Korban KALVIN alias BAU mencoba untuk melarikan diri dari dalam sel ke arah lorong sel dan pada saat yang sama Saksi ERIKSON alias EGI menusuk Korban KALVIN alias BAU ke arah belakang tubuh Korban alm. KALVIN alias BAU, juga Saksi JUFRIANTON dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dengan panjang keseluruhan 75 cm, setelahnya Korban alm KALVIN alias BAU mengalami luka-luka pada sekujur tubuh dengan posisi badan berbaring menghadap ke lainatai, selanjutnya Terdakwa ERIKSON alias EGI, Saksi ALBER alias BER, Saksi JUFRIANTON meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Desa Bulili, Kecamatan Nokilalaki Nomor :100/373/SET-DES/SKK/IV/2024 tanggal 02 April 2024 yang ditandatangani oleh USMAN selaku Kepala Desa Bulili menerangkan bahwa atas nama KALVIN telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2024 di Polsek Palolo Desa Makmur, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 800.1/391/445/Visum/RSTB/IV/2024/ tanggal 01 April 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MOHAMMAD AJI PURBO selaku dokter Pemeriksa RS Tora Belo yang telah melakukan pemeriksaan pada CALVIN, yang pada pokoknya memuat keadaan sebagai berikut :

a. Kepala :

- Tampak luka robek pada kepala bagian kiri ukuran kurang lebih 15 sentimeter kali 5 sentimeter dasar tulang tengkorak, tepi luka rata, tidak ada jembatan jaringan.
- Tampak luka robek pada kepala bagian kanan ukuran 10 sentimeter kali 3 sentimeter, tidak ada jembatan jaringan, dasar tulang, tepi luka rata.
- Tampak luka robek pada kepala bagian belakang ukuran 8 sentimeter kali 2 sentimeter.

b. Leher :

- Tampak luka robek pada bagian belakang leher, tidak beraturan dengan ukuran kurang lebih 12 sentimeter kali 10 sentimeter, dasar luka tampak otot dan tulang leher, tidak tampak jembatan jaringan, tidak ada pendarahan, tepi luka rata.

c. Punggung :

- Luka I : Tampak luka robek bagian punggung kanan atas ukuran 3 sentimeter kali 0,5 sentimeter, tidak ada terdarahan, tidak ada jembatan jaringan, tepi luka rata.
- Luka II : Tampak luka robek bagian punggung kiri ukuran 4 sentimeter kali 6 sentimeter, tidak ada pendarahan, tidak ada jembatan jaringan, tepi luka rata.
- Luka III : Tampak luka robek bagian punggung kiri ukuran 2 sentimeter kali 0,5 sentimeter tidak ada pendarahan, tidak ada jembatan jaringan, tepi luka rata.
- Luka IV : Tampak luka robek bagian punggung kiri dibawah luka III ukuran 2 sentimeter kali 0,5 sentimeter tidak ada pendarahan, tidak ada jembatan jaringan, tepi luka rata.
- Luka V : Tampak luka robek bagian punggung kanan dibawah luka I ukuran kurang lebih 1 sentimeter kali 2,5 sentimeter, tidak ada pendarahan, tidak ada jembatan jaringan, tepi luka rata.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arnold, SH, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa, Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa ada masalah meninggal nya Calvin Alias Bau didalam ruang sel tahanan Mako Polsek Palolo;
- Bahwa Kejadian pada Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wita tempatnya di Mako Polsek Palolo Kec.Palolo Kab.Sigi;
- Bahwa pelaku adalah terdakwa sdr.ERIKSON KANDOU Alias EGI, ALBER Alias BER,dan JUFRIANTON Alias ANTO dan korban adalah KALVIN alias BAU;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung proses kekerasan yang dilakukan secara bersama sama terhadap korban sdr.KALVIN Alias BAU, karena pada saat terjadinya kekerasan pada saat itu posisi Saksi menghalau masa di depan Polsek Palolo dan masa pada saat itu memaksa untuk masuk kedalam kantor Polsek Palolo dan langsung membongkar sel dengan cara merusak gembok menggunakan batu yang berada di polsek Palolo dan melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap korban KALVIN Alias BAU, dan yang sempat Saksi melihat masuk kedalam ruang sel tahanan yakni sdr.ERIKSON KANDOU Alias EGI dan sdr.ALBER Alias BER;
- Bahwa yang Saksi kenal adalah sdr.ERIKSON Kandou Alias EGY yang merupakan teman sekolah, namun sdr.ALBER alias BER hanya mengenal wajah, nanti setelah dilakukan penangkapan bari Saksi mengetahui nama mereka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga terjadi penganiayaan tersebut;
- Bahwa kondisi korban sdr.KALVIN alias BAU meninggal dunia, dan di badan, kepala korban terdapat bekas Saksitan sebilah parang yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa sdr.ERIKSON KANDOU alias EGI bersama sdr.ALBER alias BER dan JEFRIANTON alias ANTON melakukan penganiayaan terhadap korban KALVIN alias BAU dengan menggunakan alat berupa parang, samurai, batu dan benda tajam lainnya ;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 21.15 wita sdr.KALVIN alias BAU menyerahkan diri di polsek Palolo dan menyampaikan kepada piket bahwa sdr KALVIN alias BAU telah melakukan penganiayaan di desa Bulili Kec.Nokilalaki, sehingga posisi Saksi yang sedang melaksanakan pan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja BK korp Berdikari yang saat itu melaksanakan ibadah perayaan paska sedistrik palolo langsung merapat ke mako polsek palolo pada pukul 21.30 wita, sampainya di polsek palolo Saksi menemui sdra.AMAR HUSAIN dan mengatakan kepada Saksi bahwa terduga sdra.KALVIN alias BAU sudah dimasukan keruangan sel dan menyerahkan handhponnya serta parang yang telah dia gunakan saat melakukan penganiayaan. Saat itu sehingga Saksi berkoordinasi dengan kanit reskrim dan mengatakan bahwa tersangka yang saat ini melakukan penganiayaan akan dijemput oleh anggota buser polres sigi, dan pada pukul 21.56 wita masa yang berasal dari wilayah Desa Bunga Kec.Palolo Kab.Sigi langsung masuk kedalam mako polsek palolo untuk bertemu dengan pelaku yang telah beradadi mako polsek palolo, sehingga saat itu Saksi bersama 2 (dua) orang personil yang piket pada saat itu yang berada di mako polsek palolo yakni sdra.AMAR HUSAIN dan AGUSTINUS berusaha menghalau masa yang masuk berjumlah sekitar kurang lebih 50 orang masuk kedalam mako maupun sekitar halaman polsek, sehingga jumlah kami dengan jumlah masa tidak seimbang sehingga kami kewalahan dalam menghalau masa yang masuk saat itu, Saksi bersama sdra.AMAR HUSAIN berusaha menahan masa pada saat merusak kunci gembok, karena kami kalah jumlah kemudian masa mengambil batu sambil memukul mukul kunci gembok, namun Saksi bersama sdra.AMAR HUSAIN tidak bisa menahan lalu ditarik oleh warga sampai kedepan mako polsek karena masa semakin anarkis sehingga Saksi tidak bisa mengendalikan masa;

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat sdra.ERIKSON KANDOU alias EGI membawa sebilah samurai, sdra.ALBER Alias BER membawa sebilah parang sedang sdr.JEFRIANTON alias ANTON Saksi tidak perhatikan karena banyak masa namun sdra. JEFRIANTON alias ANTON juga ada didalam mako polsek palolo ;

- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan namun sdr.ERIKSON KANDOU alias EGI, ALBER alias BER, dan JEFRIANTON alias ANTON yang masuk kedalam sel mako polsek palolo saat terjadi penganiayaan, karena masa saat itu sudah keluar masuk kedalam sel mako dan anarkis;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran sdra.ERIKSON KANDOU alias EGI, namun yang Saksi lihat merusak pintu sell tahanan dengan batu dan dia masuk kedalam sell tahanan polsek Palolo,

- Bahwa Terhadap sdra.ALBER alias BER sebelum masuk sell tahanan, Saksi sempat melihat sdra.ALBER alias BER merusak gembok dari pintu sell tang terbuat dari besi, dengan menggunakan batu yang ukurannya hanya dapat di genggam dengan dua tangan;

- Bahwa Kemudian sdra.TIAN sepengetahuan Saksi iya berperan sebagai provokator yang memprovokasi masa yang ada di Polsek Palolo saat itu dengan kata-kata “ Kalalu kamu tiudak benarani potong, nanti saya yang akan potong”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi dengar suara sdr.ALBER alias BER mengucakan kata-kata “ Mati dia” dari dalam mako dan juga Saksi dengar suara dari luar mako kata-kata “potong, kalau tidak berani potong, Saya akan potong “ dan sesuai rekaman vidio suara tersebut adalah dari sdr.TIAN, sehingga menambah emosi masa saat itu;
- Bahwa Setelah kejadian pada saat itu Saksi bersama sdra.AMAR HUSAIN dan AGUSTINUS, tidak melakukan tindakan karena situasi psikologis dan menunggu rekan buser dari Polres Sigi untuk tindak lanjut;
- Bahwa Pada saat sdr.ERIKSON KANDOU alias EGI masih berada di depan kantor polsek palolo Saksi sempat menghentikan sdr.ERIKSON KANDOU alias EGI dan Saksi sempat melihat mencabut samuari dari sarungnya;
- Bahwa selain sdra. ERIKSON KANDOU alias EGI yang Saksi berusaha menangkap, juga pada saat itu Saksi dengar suara sdr.ALBER alias BER mengucakan kata-kata “ Mati “ dari dalam mako sedang sdra.JEFRIANTON alias ANTON Saksi tidak perhatikan namun saat kejadian dia ada dan masuk dimako polsek Palolo dan membawa senjata tajam berupa parang;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan siapa yang pertama masuk dan melakukan penganiayaan terhadap korban di Sell tahanan mako polsek palolo saat itu namun Terdakwa ERIKSON KANDOU alias EGI, sdr.ALBER alias BER, dan sdra.JEFRIANTON alias ANTON ada di mako polsek saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Amar Husain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa, Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa ada masalah meninggal nya Calvin Alias Bau didalam ruang sel tahanan Mako Polsek Palolo;
- Bahwa Kejadian pada Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wita tempatnya di Mako Polsek Palolo Kec.Palolo Kab.Sigi;
- Bahwa pelaku adalah terdakwa sdra.ERIKSON KANDOU Alias EGI, ALBER Alias BER,dan JUFRIANTON Alias ANTO dan korban adalah KALVIN alias BAU;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung proses kekerasan yang dilakukan secara bersama sama terhadap korban sdr.KALVIN Alias BAU, karena pada saat terjadinya kekerasan pada saat itu posisi Saksi menghalau masa di depan Polsek Palolo dan masa pada saat itu memaksa untuk masuk kedalam kantor Polsek Palolo dan langsung membongkar sel dengan cara merusak gembok menggunakan batu yang berada di polsek Palolo dan melakukan kekerasan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama terhadap korban KALVIN Alias BAU, dan sebelumnya Saksi sempat mencegat sdr.ERIKSON KANDOU Alias EGI dan Saksi mengatakan “ Kau tau akibatnya “ dan pada saat itu Saksi menyampaikan kepada para Terdakwa bahwa korban tidak ada di mako dengan tujuan tidak melakukan tindakan anarkis, namun para terdakwa sudah mengetahui bahwa korban sdr.KALVIN BAU sudah berada dalam sell polsek Palolo dan terjadi penganiayaan yang mengakibatkan korban KALVIN Alias BAU meninggal dunia;

- Bahwa yang Saksi kenal adalah sdra.ERIKSON Kandou Alias EGY yang merupakan teman satu kampung, namun sdra.ALBER alias BER dan JEFRIANTON Alias ANTON hanya mengenal wajah, nanti setelah dilakukan penangkapan baru Saksi mengetahui nama mereka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga terjadi penganiayaan tersebut dan kejadian penganiayaan tersebut kami tidak duga saat itu;
- Bahwa kondisi korban sdra.KALVIN alias BAU meninggal dunia, dan di badan, kepala korban terdapat bekas Saksitan sebilah parang yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa sdra.ERIKSON KANDOU alias EGI bersama sdra.ALBER alias BER dan JEFRIANTON alias ANTON melakukan penganiayaan terhadap korban KALVIN alias BAU dengan menggunakan alat berupa parang, samurai, batu dan benda tajam lainnya ;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 21.15 wita sdr.KALVIN alias BAU menyerahkan diri di polsek Palolo dan menyampaikan kepada piket bahwa sdra KALVIN alias BAU telah melakukan penganiayaan di desa Bulili Kec.Nokilalaki, saat itu posisi Saksi sedang beradadi dalam kantor dan sdr.AGUSTINUS berada didepan kantor, lalu Saksi mengamankan sdr.KALVIN alias BAU kedalam sell namun sebelum itu sdr,KALVIN alias BAU menyerahkan Handphone serta parang telah digunakan untuk melakukan penganiayaan lalu beberapa saat kemudian sdr.ARNOLD tiba dikantor dari pengamanan Gereja di desa Berdikari lalu Saksi menyerahkan barang bukti kepada sdr.ARNOLD, kemudian pada pukul 21.56 wita masa berasal dari wilayah desa Bunga Kec.Palolo Kab.Sigi langsung masuk kedalam mako plosek palolo untuk bertemu dengan pelaku yang telah berada di mako polsek Palolo, sehingga saat itu Saksi bersama 2 (dua) orang personil yang piket saat itu yang berada di mako polsek yakni sdr.AGUSTINUS dan sdr.ARNOLD berusaha menghalau masa yang masuk berjumlah sekitar kurang lebih 150 (seratus lima puluh) orang. Kemudian orang berjumlah sekitar 50 (lima puluh) orang masuk kedalam mako maupun seputaran halaman polsek sehingga jumlah kami dengan jumlah masa tidak seimbang sehingga kami tidak mampu dalam menghalau masa yang masuk saat itu, Saksi bersama sdr.AGUSTINUS dan ARNOLD berusaha menahan masa, posisi Saksi saat itu menaham masa namun jumlah massa yang banyak sehingga Saksi



terdorong dengan kuat sehingga Saksi tersandar kepintu bagian ruangan reskrim dan pintu ruang reskrim langsung terbuka paksa dan mejadi rusak, karena kami kalah jumlah massa mengambil batu sambil memukul-mukul kunci gembok, karena massa semakin anarkis Saksi bersama AGUSTINUS dan ARNOLD tidak bisa menengadlikan massa;

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat sdr.ERIKSON KANDOU alias EGI membawa sebilah samurai, sdr.ALBER Alias BER membawa sebilah parang sedang sdr.JEFRIANTON alias ANTON Saksi tidak perhatikan karena banyak masa namun sdr. JEFRIANTON alias ANTON juga ada didalam mako polsek palolo ;

- Bahwa Saksi ketahui sdr.ERIKSON KANDOU alias EGI, ALBER alias BER, dan JEFRIANTON alias ANTON yang masuk kedalam mako polsek palolo saat terjadi penganiayaan, dan juga sdr.FAN dan sdr.TIAN keluar masuk kedalam sel mako dan anarkis ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran sdr.ERIKSON KANDOU alias EGI, namun yang Saksi lihat merusak pintu sell tahanan dengan batu dan dia masuk kedalam sell tahanan polsek Palolo,

- Bahwa Terhadap sdr.ALBER alias BER sebelum masuk sell tahanan, Saksi sempat melihat sdr.ALBER alias BER merusak gembok dari pintu sell tang terbuat dari besi, dengan menggunakan batu yang ukurannya hanya dapat di genggam dengan dua tangan;

- Bahwa Kemudian sdr.TIAN sepengetahuan Saksi iya berperan sebagai provokator yang memprovokasi masa yang ada di Polsek Palolo saat itu dengan kata-kata “ Kalalu kamu tidak potong, Saya yang mo ba potong”;

- Bahwa Saksi pada saat itu Saksi dengar suara sdr.ALBER alias BER mengucakan kata-kata “ Mati dia” dari dalam mako dan juga Saksi dengar suara sdr.TIAN dengan kata-kata “potong, “ Kalalu kamu tidak potong, saya yang mo ba potong”;

- Bahwa Setelah kejadian pada saat itu Saksi bersama sdr.ARNOLD dan AGUSTINUS, tidak melakukan tindakan karena situasi psikologis dan menunggu rekan buser dari Polres Sigi untuk tindak lanjut;

- Bahwa selain sdr. ERIKSON KANDOU alias EGI yang Saksi berusaha menangkan, juga pada saat itu Saksi dengar suara sdr.ALBER alias BER mengucakan kata-kata “ Mati “ dari dalam mako sedang sdr.JEFRIANTON alias ANTON Saksi tidak perhatikan namun saat kejadian dia ada dan masuk dimako polsek Palolo;

- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan siapa yang pertama masuk dan melakukan penganiayaan terhadap korban di Sell tahanan mako polsek palolo saat itu namun Terdakwa ERIKSON KANDOU alias EGI, sdr.ALBER alias BER, dan sdr.JEFRIANTON alias ANTON ada di mako polsek saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Agustinus, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa, Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa ada masalah meninggal nya Calvin Alias Bau didalam ruang sel tahanan Mako Polsek Palolo.
- Bahwa kejadian pada Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wita tempatnya di Mako Polsek Palolo Kec.Palolo Kab.Sigi;
- Bahwa pelaku adalah terdakwa sdra.ERIKSON KANDOU Alias EGI, ALBER Alias BER,dan JUFRIANTON Alias ANTO dan korban adalah KALVIN alias BAU;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung proses kekerasan yang dilakukan secara bersama sama terhadap korban sdr.KALVIN Alias BAU, karena pada saat terjadinya kekerasan pada saat itu posisi Saksi menghalau masa di depan Polsek Palolo dan masa pada saat itu memaksa untuk masuk kedalam kantor Polsek Palolo dan langsung membongkar sel dengan cara merusak gembok menggunakan batu yang berada di polsek Palolo dan melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap korban KALVIN Alias BAU, dan yang sempat Saksi lihat masuk dedalam ruang sel tahanan yakni dan sdr.ALBER ;
- Bahwa yang Saksi kenal adalah sdra.ERIKSON Kandou Alias EGY DAN sdra.ALBER alias BER nanti setelah peristiwa penganiayaan di Polsek Palolo, adapun Saksi kenal keduanya karena diberi tahu oleh sdr.ARNOLD ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga terjadi penganiayaan tersebut dan kejadian penganiayaan tersebut kami tidak duga saat itu;
- Bahwa kondisi korban sdra.KALVIN alias BAU meninggal dunia, dan di badan, kepala korban terdapat bekas Saksitan sebilah parang yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa sdra.ERIKSON KANDOU alias EGI bersama sdra.ALBER alias BER dan JEFRIANTON alias ANTON melakukan penganiayaan terhadap korban KALVIN alias BAU dengan menggunakan alat berupa parang, samurai, batu dan benda tajam lainnya ;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 21.15 wita sdr.KALVIN alias BAU menyerahkan diri di polsek Palolo dan menyampaikan kepada piket bahwa sdra KALVIN alias BAU telah melakukan penganiayaan di desa Bulili Kec.Nokilalaki, saat itu posisi Saksi sedang berada di dalam kantor dan sdr.AMAR HUSAIN, berada di dalam kantor, beberapa saat kemudian sdr.ARNOLD tiba dikantor dari pengamanan Gereja di desa Berdikari lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.ARNOLD, langsung menginterogasi sdr.KALVIN Alias BAU, kemudian pada pukul 21.56 wita masa berasal dari wilayah desa Bunga Kec.Palolo Kab.Sigi langsung masuk kedalam mako plosek palolo untuk bertemu dengan pelaku yang telah berada di mako polsek Palolo, sehingga saat itu Saksi bersama 2 (dua) orang personil yang piket saat itu yang berada di mako polsek yakni sdr.AMAR HUSAIN dan sdr.ARNOLD berusaha menghalau masa yang masuk berjumlah sekitar kurang lebih 150 (seratus lima puluh) orang. Kemudian orang berjumlah sekitar 50 (lima puluh) orang masuk kedalam mako maupun seputaran halaman polsek sehingga jumlah kami dengan jumlah masa tidak seimbang sehingga kami tidak mampu dalam menghalau masa yang masuk saat itu, sata bersama sdr.AMAR HUSAIN dan ARNOLD berusaha menahan masa pada saat merusak gembok, karena kami kalah jumlah kemudian masa mengambil batu sambilk memukul kunci gembok, namun Saksi bersama sdr.AMAR HUSAIN dan ARNOLD tidak bisa menahan lalu ditarik oleh warga sampai kedepan mako polsek karena masa semakin anarkis, sehingga Saksi sdr.AMAR HUSAIN dan ARNOLD tidak bisa mengendalikan masa;

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat sdra.ERIKSON KANDOU alias EGI membawa sebilah samurai, sdra.ALBER Alias BER membawa sebilah parang sedang sdr.JEFRIANTON alias ANTON Saksi tidak perhatikan karena banyak masa namun sdra. JEFRIANTON alias ANTON juga ada didalam mako plosek palolo ;

- Bahwa Saksi ketahui sdr.ERIKSON KANDOU alias EGI, ALBER alias BER, dan JEFRIANTON alias ANTON yang masuk kedalam mako polsek palolo saat terjadi penganiayaan, dan juga sdr.FAN dan sdr.TIAN keluar masuk kedalam sel mako dan anarkis ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran sdra.ERIKSON KANDOU alias EGI, namun yang Saksi lihat merusak pintu sell tahanan dengan batu dan dia masuk kedalam sell tahanan polsek Palolo,

- Bahwa Terhadap sdra.ALBER alias BER sebelum masuk sell tahanan, Saksi sempat melihat sdra.ALBER alias BER merusak gembok dari pintu sell tang terbuat dari besi, dengan menggunakan batu yang ukurannya hanya dapat di genggam dengan dua tangan;

- Bahwa Kemudian sdra.TIAN sepengetahuan Saksi iya berperan sebagai provokator yang memprovokasi masa yang ada di Polsek Palolo saat itu dengan kata-kata “ Kalalu kamu tidak potong, Saya yang mo ba potong”;

- Bahwa Saksi pada saat itu Saksi dengar suara sdr.ALBER alias BER mengucakan kata-kata “ Mati dia“ dari dalam mako dan juga Saksi dengar suara sdr.TIAN dengan kata-kata “potong, “ Kalalu kamu tidak potong, Saya yang mo ba potong”;



- Bahwa Setelah kejadian pada saat itu Saksi bersama sdr.ARNOLD dan AMAR HUSAIN, tidak melakukan tindakan karena situasi psikologis dan menunggu rekan buser dari Polres Sigi untuk tindak lanjut;
- Bahwa selain sdr. ERIKSON KANDOU alias EGI yang Saksi berusaha menangkan, juga pada saat itu Saksi dengar suara sdr.ALBER alias BER mengucakan kata-kata “ Mati “ dari dalam mako sedang sdr.JEFRIANTON alias ANTON Saksi tidak perhatikan namun saat kejadian dia ada dan masuk dimako polsek Palolo;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan siapa yang pertama masuk dan melakukan penganiayaan terhadap korban di Sell tahanan mako polsek palolo saat itu namun Terdakwa ERIKSON KANDOU alias EGI, sdr.ALBER alias BER, dan sdr.JEFRIANTON alias ANTON ada di mako polsek saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

4. Saksi Hendra Ackley, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa, Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa ada masalah meninggal nya Calvin Alias Bau didalam ruang sel tahanan Mako Polsek Palolo.
- Bahwa Kejadian pada Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wita tempatnya di Mako Polsek Palolo Kec.Palolo Kab.Sigi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku penganiayaan tersebut karena saat itu banyak warga yang berkerumun didepan sel tahanan Polsek Palolo dan mengetahui sdr.terdakwa sdr.ERIKSON KANDOU Alias EGI, ALBER Alias BER,dan JUFRIANTON Alias ANTO berada di mako Polsek palolo setelah melihat vidio kejadian dan korban adalah KALVIN alias BAU;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung proses kekerasan yang dilakukan secara bersama sama terhadap korban sdr.KALVIN Alias BAU, karena pada saat terjadinya kekerasan pada saat itu Saksi sedang berada diteras rumah, kemudian Saksi mendengar warga yang sedang berada dalam warung makan mie milik ibu Saksi yang berada tepat didepan rumah mengatakan bahwa “ sudah dibunuh AGUSTAN disana, dipotong orang “;
- Bahwa yang Saksi kenal adalah sdr.ERIKSON Kandou Alias EGY yang merupakan sepupu dari ibu Saksi;
- Bahwa Yang Saksi ketahui sebab yakni awal adalah masalah pembunuhan terhadap korban sdr.AGUSTAN yang terjadi di desa Bulili Kec.Palolo Kab.Sigi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh sdr.KALVIN alias BAU kemudian mejadi korban pemnganiayaan di dalam sell Polsek Palolo;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi korban setelah kejadian penganiayaan tersebut dikarenakan banyaknya warga yang mengerumuni disekitaran ruang tahanan tersebut ;

- Bahwa Pada saat itu massa mengerumuni bagaian depan pintu sel tahanan Polsek Palolo ada beberapa warga yang membawa barang tajam berupa parang dan batu ;

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 awal mulanya pada malam hari namun Saksi sudah lupa jam berapa, pada saat itu Saksi sedang berada diteras rumah, kemudian Saksi mendengar warga yang sedang berada dalam warung makan mie milik ibu Saksi yang berada tepat didepan rumah mengatakan bahwa “ sudah dibunuh AGUSTAN disana, dipotong orang “.

- Setelah mendengar kabat tersebut Saksipun langsung pergi kerumah sdri.TEI KODI (ibu kandung dari Lk.AGUSTAN) untuk menginformasi hal tersebut, dan benar bahwa Lk.AGUSTAN telah meninggal dibunuh oleh seseorang di Desa Bulili Kec.Palolo Kab.Sigi. Kemudian Saksi kembali kerumah Saksi untuk meminta uang bensin kepada ibu Saksi, lalu bertemu dengan sdr.SITIWAR yang telah membawa sebilah parang dan langsung berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam milik Saksi menuju ke Polsek Palolo. Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi dan sdr.STIWAR sampai di mako Polsek Palolo, setibanya di Polsek Palolo Saksipun langsung masuk lewat pintu depan plsek menuju ke arah WC polsek lalu keluar menuju pintu samping dan mengambil sebungkahan batu (dengan tujuan untuk memukul Lk.Calvin) lalu menuju ke arah meja penjagaan dekat pintu utama plsek dan berdiam disitu menyaksikan banyak warga yang mengerumuni bagian depan pintu sel tahanan Polsek Palolo serta ada beberapa warga yang membawa barang tajam berupa parang. Tidak lama kemudian Saksi mendengar teriakan dari beberapa warga yang mengatakan “ pulang-pulang”, lalu Saksipun berjalan keluar sambil memegang batu menuju motor milik Saksi yang diparkir dipinggir jalan depan fotocopy dekat Polsek Palolo. Saat Saksi sudah diatas motor, sdr.STIWAR berteriak “ woi-woi tunggu Saya” kemudian kami berboncengan untuk kembali pulang ke desa Bunga Kec.Palolo Kab.Sigi;

- Bahwa Pada saat itu Saksi tidak memperhatikan Terdakwa ERIKSON KANDOU membawa alat, namun saksi menyaksikan banyak warga yang mengerumuni bagian depan pintu sel tahanan Polsek Palolo serta ada beberapa warga yang membawa barang tajam berupa parang.

- Bahwa Saksi mengetahui sdr.ERIKSON KANDOU alias EGI, ALBER alias BER, dan JEFRIANTON alias ANTON yang masuk kedalam sel mako polsek palolo saat terjadi penganiayaan, setelah diperlihatkan vidio kejdian tersebut;



- Bahwa Saksi membawa sebilah batu saat itu dengan tujuan untuk memukul korban karena dalam keadaan emosi namun saat kejadian batu tersebut Saksi tidak pergunakan sampai Saksi kembali kerumah;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak memperhatikan suara karena massa banyak berkerumun didepan sel tahanan polsek dan setelah melihat rekaman vidio pada saat terjadi penganiayaan Saksi mengenali suara salah seorang sdr.KAREL berteriak mengatakan “ buka-buka” dengan maksud agar pintu sel tahanan dibukakan atau dibuka secara paksa oleh warga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang pertama datang dan masuk kedalam mako Polsek Palolo sebelum kejadian penganiayaan karena pada Saksi bersama sdr.STIWAR datang di mako Polsek Palolo sudah banyak warga yang mengerumuni bagian depan sel tahanan Polsek Palolo serta ada beberapa warga yang membawa senjata tajam berupa parang;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan namun setelah diperlihatkan vidio saat kejadian penganiayaan dimako polsek Palolo baru Saksi tahu dan membawa senjata tajam berupa parang;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan siapa yang pertama masuk dan melakukan penganiayaan terhadap korban di Sell tahanan mako polsek palolo saat itu karena banyak warga yang mengerumuni pintu sell tahanan polsek saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

5. Saksi Kristian Alias Tian, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa, Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa ada masalah meninggal nya Calvin Alias Bau didalam ruang sel tahanan Mako Polsek Palolo.
- Bahwa Kejadian pada Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wita tempatnya di Mako Polsek Palolo Kec.Palolo Kab.Sigi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku penganiayaan tersebut karena saat itu banyak warga yang berkerumun didepan sel tahanan Polsek Palolo dan mengetahui sdr.terdakwa sdra.ERIKSON KANDOU Alias EGI, ALBER Alias BER,dan JUFRIANTON Alias ANTO berada di mako Polsek palolo setelah melihat vidio kejadian dan korban adalah KALVIN alias BAU;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung proses kekerasan yang dilakukan secara bersama sama terhadap korban sdr.KALVIN Alias BAU, karena pada saat itu Saksi ikut masukke dalam kantor Polsek Palolo dan menuju kearah selakan tetapi karenamasih banyak orang disepan pintu sel sehingga Saksi menepi kelorong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan sebelum sel, kemudian Saksi mencoba masuk untuk masuk kedalam sel namun terhalang dikarenakan ada beberapa orang di depan pintu sel dan Saksi melihat sudah banyak orang didalam sel, karena tidak bisa masuk sehingga Saksi kembali kearah depan polsek;

- Bahwa yang Saksi kenal adalah sdr.ERIKSON Kandou Alias EGY yang merupakan sepupu dari ibu Saksi, sdr.ALBER Alias BER adalah (Om);

- Bahwa Yang saksi ketahui sebab yakni awal adalah masalah pembunuhan terhadap korban sdr.AGUSTAN yang terjadi di desa Bulili Kec.Palolo Kab.Sigi yang dilakukan oleh sdr.KALVIN alias BAU kemudian mejadi korban penganiayaan di dalam sell Polsek Palolo;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi korban setelah kejadian penganiayaan tersebut dikarenakan banyaknya warga yang mengerumuni disekitaran ruang tahanan tersebut ;

- Bahwa Pada saat itu massa mengerumuni bagaian depan pintu sel tahanan Polsek Palolo ada beberapa warga yang membawa barang tajam berupa parang dan batu dan setelah melihat Vidio kejadian sdr.ERIKSON KANDOU terlihat membawa samurai ;

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar jam 05.00 wita Saksi masuk Gereja bersama istri dan anak Saksi kemudian sekitar jam 10.00 wita Saksi pulang kerumah istirahah. Sekitar jam 13.00 wita Saksi pergi kekebun yang berada didesa Kapiroe Kec.Palolo Kab.Sigi dan kembali kerumah sekitar jam 17.00 wita. Sekitar jam 19.00 wita setelah Saksi mandi lalu Saksi keluar rumah untuk membeli minuman jenis saguier sebanyak 1 (satu) botol aqua besar untuk diminum dirumah. Setelah menghabiskan minuman saguer Saksi hendak pergi ke tempat duka keluarga yang meninggal di desa Kapiroe, lalu Saksi mendorong motor pergi meninggalkan rumah sampai diperpatan Saksi melihat banyak orang bunga yang berkumpul dan saat itu Saksi mendengar kabar bahwa sdr.AGUSTAN meninggal dipotong di kampung istrinya di desa Bulili, karena mendengar saat itu bahwa jenazah sudah di puskesmas Makmur, maka Saksi dengan menggunakan sepeda motor Saksi menuju ke puskesmas yang berada di desa Makmur. Akan tetapi sesampai dipuskesmas tidak ada orang yang Saksi dapati sehingga Saksi langsung menuju kepolsek Palolo, dan di polsek Palolo Saksi menemukan sudah banyak orang berkumpul. Sesampai di polsek Saksi memarkir motor Saksi didepan polsek lalu Saksi ikut masuk kedalam polsek dan Saksi melihat saat itu sudah banyak orang yang berada dihalaman dan dalam kantor polsek, setelah itu Saksi juga ikut masuk kedalam kantor polsek dan menuju kearah sel akan tetapi karena banyak orang disepan pintu sel sehingga Saksi menepi kelorong sebelahkanan sebelum sel. Setelah pintu sel terbuka sebgaiian oarng masuk kedalam sel, kemudian Saksi mencoba masuk kedalam sel namun terhalang dikarenakan ada



beberapa orang di depan sel, karena tidak bisa masuk sehingga Saksi kembali kearah depan polsek untuk pulang;

- Bahwa Pada saat itu saksi melihat Terdakwa ERIKSON KANDOU membawa alat berupa samurai dan saksi menyaksikan banyak warga yang mengerumuni bagian depan pintu sel tahanan Polsek Palolo serta ada beberapa warga yang membawa barang tajam berupa parang.
- Bahwa Saksi mengetahui sdr.ERIKSON KANDOU alias EGI, ALBER alias BER, dan JEFRIANTON alias ANTON yang masuk kedalam sel mako polsek palolo saat terjadi penganiayaan, setelah diperlihatkan vidio kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi pada saat itu Saksi tersulut emosi dan sebelumnya telah minum minmag jenis saguer ;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan pelaku yang membuka paksa pintu sel tahanan polsek saat itu karena banyak massa yang keluar masuk depan sel tahanan namun mengenal suara sdr.KAREL berteriak mengatakan “ buka-buka” dengan maksud agar pintu sel tahanan dibukakan atau dibuka secara paksa oleh warga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang pertama datang dan masuk kedalam mako Polsek Palolo sebelum kejadian penganiayaan karena pada saat Saksi datang di mako Polsek Palolo sudah banyak warga yang mengerumuni bagian depan sel tahanan Polsek Palolo serta ada beberapa warga yang membawa senjata tajam berupa parang;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan namun setelah diperlihatkan vidio saat kejadian penganiayaan di mako polsek Palolo baru Saksi tahu dan membawa senjata tajam berupa parang;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan siapa yang pertama masuk dan melakukan penganiayaan terhadap korban di Sell tahanan mako polsek palolo saat itu karena banyak warga yang mengerumuni pintu sell tahanan polsek saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

6. Saksi Van Heicel Alias Van, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa, Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa ada masalah meninggal nya Calvin Alias Bau didalam ruang sel tahanan Mako Polsek Palolo.
- Bahwa Kejadian pada Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wita tempatnya di Mako Polsek Palolo Kec.Palolo Kab.Sigi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku penganiayaan tersebut karena saat itu banyak warga yang berkerumun didepan sel tahanan Polsek Palolo, dan Saksi melihat sdr.ERIKSON KANDOU Alias EGI, ALBER Alias BER,dan JUFRIANTON Alias ANTO masuk kedalam sel Polsek palolo dengan membawa senjata tajam berupa samurai dan parang;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung proses kekerasan yang dilakukan secara bersama sama terhadap korban, karena pada saat itu Saksi berada didepan ruang pintu masuk polsek Palolo;
- Bahwa yang Saksi kenal adalah sdr.ERIKSON Kandou Alias EGY yang merupakan ipar, sdr.ALBER Alias BER adalah (Om);
- Bahwa Yang saksi ketahui sebab yakni awal adalah masalah pembunuhan terhadap korban sdr.AGUSTAN yang terjadi di desa Bulili Kec.Palolo Kab.Sigi yang dilakukan oleh sdr.KALVIN alias BAU kemudian mejadi korban penganiayaan di dalam sell Polsek Palolo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi korban setelah kejadian penganiayaan tersebut karena Saksi pada saat pintu sel terbuka Saksi sudah diluar polsek dan kembali kerumah;
- Bahwa Pada saat itu massa mengerumuni bagaian depan pintu sel tahanan Polsek Palolo ada beberapa warga yang membawa barang tajam berupa parang dan batu dan setelah melihat Vidio kejadian sdr.ERIKSON KANDOU terlihat membawa samurai ;
- Bahwa Saksi mendengar suara seseorang yang Saksi tidak ketahui yang mengatakan “ bunuh”;
- Bahwa Pada saat itu saksi melihat Terdakwa ERIKSON KANDOU membawa alat berupa samuari dan saksi menyaksikan banyak warga yang mengerumuni bagian depan pintu sel tahanan Polsek Palolo serta ada beberapa warga yang membawa barang tajam berupa parang.
- Bahwa Saksi mengetahui sdr.ERIKSON KANDOU alias EGI, ALBER alias BER, dan JEFRIANTON alias ANTON yang masuk kedalam sel mako polsek palolo saat terjadi penganiayaan saat melihat vidio dari petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi ke mako Polsek Palolo sendiri dengan mengendara sepeda motor, pada saat itu sudah banyak massa didepan mako polsek dan Saksi sempat bertemu dengan petugas Polisi sdr.AMAR HUSAIN ;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan pelaku yang membuka paksa pintu sel tahanan polsek saat itu karena banyak massa yang keluar masuk depan sel tahanan namun mengenal suara sdr.KAREL berteriak mengatakan “ buka-buka” dengan maksud agar pintu sel tahanan dibukakan atau dibuka secara paksa oleh warga;
- Bahwa Yang saksi ketahui bahwa pintu sel terbuka Saksi sudah diluar mako polsek Palolo dan korban sudah meninggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat sdr. Terdakwa ERIKSON KANDOU Alias EGI, sdr.ALBER alias BER dan JUFRIANTON alias ANTON masuk kedalam sel polsek palolo saat terjadi penganiayaan yakni sdr. ERIKSON KANDOU Alias EGI memegang samurai dan sdr.ALBER alias BER dan JUFRIANTON alias ANTON membawa parang;

- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan siapa yang pertama masuk dan melakukan penganiayaan terhadap korban di Sell tahanan mako polsek palolo saat itu karena banyak warga yang mengerumuni pintu sell tahanan polsek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

7. Saksi Kurniawan Pratama, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;

- Bahwa, Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;

- Bahwa ada masalah meninggal nya Calvin Alias Bau didalam ruang sel tahanan Mako Polsek Palolo.

- Bahwa Kejadian pada Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wita tempatnya di Mako Polsek Palolo Kec.Palolo Kab.Sigi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku penganiayaan tersebut karena saat itu banyak warga yang berkerumun didepan sel tahanan Polsek Palolo, dan Saksi melihat sdr.ERIKSON KANDOU Alias EGI, ALBER Alias BER,dan sdr.ACER JUFRIANTON Alias ANTO masuk kedalam sel Polsek palolo dengan membawa senjata tajam berupa samurai dan parang, namun sdr.JEFRIANTON Alias ANTON Saksi tidak perhatikan;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung proses kekerasan yang dilakukan secara bersama sama terhadap korban, karena pada saat itu sudah banyak warga yang berkumpul didepan ruang sel tahanan dan pada saat itu pintu sel masih dalam keadaan tertutup sehingga sempat berteriak kepada petugas Polisi yang saksi tidak kenal dengan mengatakan "WOI BUKA-BUKA ITU PINTU" (pintu ruang sel tahanan) namun petugas Polisi yang bertugas tidak menggubris, beberapa saat kemudian makin banyak orang yang masuk kedalam kantor Polsek Palolo (namun saksi tidak kenal orang-orang tersebut) lalu Saksi keluar dari kantor Polsek untuk mengambil batu dan sekitar 3 (tiga) menit kemudian Saksi melihat pintu ruang sel tahanan tersebut sudah terbuka dan orang-orang yang sebelumnya berada di depan ruang sel tahanan sudah masuk kedalam ruang sel tahanan yang didalam ada korban KALVIN;

- Bahwa yang Saksi kenal adalah sdr.ERIKSON Kandou Alias EGY yang merupakan ipar, sdr.ALBER Alias BER adalah (Om);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang saksi ketahui sebab yakni awal adalah masalah pembunuhan terhadap korban sdr.AGUSTAN yang terjadi di desa Bulili Kec.Palolo Kab.Sigi yang dilakukan oleh sdr.KALVIN alias BAU kemudian mejadi korban penganiayaan di dalam sell Polsek Palolo;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi korban setelah kejadian penganiayaan tersebut karena Saksi pada saat pintu sel terbuka Saksi sudah diluar polsek dan kembali kerumah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sdr.ERIKSON KANDOU melakukan penganiayaan karena pada saat itu massa mengerumuni bagaian depan pintu sel tahanan Polsek Palolo dan ada beberapa warga yang membawa barang tajam berupa parang dan batu dan setelah melihat Vidio kejadian sdr.ERIKSON KANDOU terlihat membawa samurai ;
 - Bahwa Pada saat itu saksi melihat Terdakwa ERIKSON KANDOU membawa alat berupa samuari dan sdr.ALBER membawa parang sedang sdr.JEFRIANTON Alias ANTON Saksi tidak melihat.
 - Bahwa Saksi mengetahui sdr.ERIKSON KANDOU alias EGI, ALBER alias BER, dan JEFRIANTON alias ANTON yang masuk kedalam sel mako polsek palolo saat terjadi penganiayaan setelah diperlihatkan vidio saat terjadi penganiayaan;
 - Bahwa Saksi ke mako Polsek Palolo sendiri dengan mengendara sepeda motor, pada saat itu sudah banyak massa didepan mako polsek palolo;
 - Bahwa Saksi tidak memperhatikan pelaku yang membuka paksa pintu sel tahanan polsek saat itu karena banyak massa yang keluar masuk depan sel tahanan ;
 - Bahwa Yang Saksi ketahui bahwa pintu sel terbuka Saksi sudah diluar mako polsek Palolo dan korban sudah meninggal;
 - Bahwa Saksi melihat sdr. Terdakwa ERIKSON KANDOU Alias EGI, sdr.ALBER alias BER dan JUFRIANTON alias ANTON masuk kedalam sel polsek palolo saat terjadi penganiayaan yakni sdr. ERIKSON KANDOU Alias EGI memegang samuari dan sdr.ALBER alias BER dan JUFRIANTON alias ANTON membawa parang;
 - Bahwa Saksi tidak bisa memastikan siapa yang pertama masuk dan melakukan penganiayaan terhadap korban di Sell tahanan mako polsek palolo saat itu karena banyak warga yang mengerumuni pintu sell tahanan polsek;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;
- 8. Saksi Aser**, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;



- Bahwa, Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa ada masalah meninggal nya Calvin Alias Bau didalam ruang sel tahanan Mako Polsek Palolo.
- Bahwa Kejadian pada Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wita tempatnya di Mako Polsek Palolo Kec.Palolo Kab.Sigi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku penganiayaan tersebut karena saat itu banyak warga yang berkerumun didepan sel tahanan Polsek Palolo, dan pada saat itu Saksi masuk kedalam mako Polsek Palolo dan ketika berada didepan pintu ruang tahanan ada beberapa warga yang lebih dulu berada didepan pintu ruang tahanan dan mengatakan ada tersangka didalam sel, sehingga Saksi juga bertanya kepada anggota kepolisian namun Saksi tidak mengetahi namanya, Saksi bertanya 'apakah didalam ruangan tahanan ini ada tersangka ?, lalu dijawab anggota kepolisian tersebut " tidak ada " sehingga Saksi mengatakan kepada sdr.NO " kita ke Bulili dulu" dan sdr.NO menjawab tidak usah ke Bulili kita pulang saja ke Desa Bunga;
- Bahwa Pada hari minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 19.03 wita Saksi menahan sdr.NO alias pak RT, diperpatan lorong Bunga Utara, kemudian Saksi bertanya kepada sdr.NO alias pak RT " mau kemana rame-rame" lalu sdr.NO menjawab " mau ke Bulili mau lihat korban Agustan" kemudian Saksi menyampaikan Saksi ikut, pada saat dalam perjalanan tepatnya di Desa Petimbe Saksi menyampaikan kepada pan NO alias pak RT " Saya ambil parang karena Saya dibelakang" kemudian sdr.NO alias pak RT menjawab "iya" kemudian Saksi mengambil parang milik sdr.NO alias pak Rt dipinggang sebelah kiri, kemudian parang tersebut Saksi masukan kepinggang sebelah kiri Saksi, kemudian Saksi bersama sdr.NO alias RT melihat banyak warga desa Bunga masuk kepolsek Palolo, Saksi pun bersama pak NO alias RT masuk kedalam Polsek;
- Bahwa yang Saksi kenal adalah sdr.ERIKSON Kandou Alias EGY, sdr.ALBERT Alias BER adalah (Om);
- Bahwa Yang Saksi ketahui sebab yakni awal adalah masalah pembunuhan terhadap korban sdr.AGUSTAN yang terjadi di desa Bulili Kec.Palolo Kab.Sigi yang dilakukan oleh sdr.KALVIN alias BAU kemudian mejadi korban penganiayaan di dalam sell Polsek Palolo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi korban setelah kejadian penganiayaan tersebut karena sebelum pintu sel terbuka Saksi sudah diluar polsek dan kembali kerumah;
- Bahwa Pada saat itu saksi melihat Terdakwa ERIKSON KANDOU membawa alat berupa samuari dan sdr.ALBERT membawa parang sedang sdr.JEFRIANTON Alias ANTON Saksi tidak melihat.



- Bahwa Saksi mengetahui sdr.ERIKSON KANDOU alias EGI, ALBER alias BER, dan JEFRIANTON alias ANTON yang masuk kedalam sel mako polsek palolo saat terjadi penganiayaan setelah diperlihatkan vidio saat terjadi penganiayaan;
- Bahwa Saksi ke mako Polsek Palolo bersama sdr.NO alias pak RT dengan mengendara sepeda motor, pada saat itu sudah banyak massa didepan mako polsek palolo;
- Bahwa Saksi mendengar korban sudah meninggal nanti setelah di desa Bunga ;
- Bahwa Saksi melihat sdr. Terdakwa ERIKSON KANDOU Alias EGI, sdr.ALBER alias BER dan JUFRIANTON alias ANTON masuk kedalam sel polsek palolo saat terjadi penganiayaan yakni sdr. ERIKSON KANDOU Alias EGI memegang samuari dan sdr.ALBER alias BER dan JUFRIANTON alias ANTON membawa parang setelah melihat dividio kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

9. Saksi Novel Kristofel Alias Novel, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa, Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa ada masalah meninggal nya Calvin Alias Bau didalam ruang sel tahanan Mako Polsek Palolo.
- Bahwa Kejadian pada Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wita tempatnya di Mako Polsek Palolo Kec.Palolo Kab.Sigi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku penganiayaan tersebut karena saat itu banyak warga yang berkerumun didepan sel tahanan Polsek Palolo, dan Saksi tidak melihat siapa yang masuk kedala sel tahanan pada saat itu karena Saksi melihat pintu sel tahanan masih dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu sekitar pukul 21.23 wita Saksi berada dirumah di desa Bunga Saksi menerima telpon dari sdri FIFIN yang menyampaikan bahwa adik Saksi an.AGUSTAN telah meninggal dunia dan Saksi diminta untuk pergi ke desa Bulili kec.Palolo.
- Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi bersama sdri.JELI, SUGIARTI dan sdri AWARIA berangkat menggunakan 1 (satu) unit mobil untuk menjemput sdr.ERIKSON KANDOU Alias EGI dirumahnya, setelah itu sdri.FIFIN menelpon Saksi dan menyampaikan bahwa jenazah AGUSTAN akan dibawa ke Puskesmas desa Makmur, sehingga kami berangkat menuju ke Puskesmas tersebut, namun



dipertengahan jalan kami melihat keramaian/ kerumunan warga yang berkumpul dipolsek Palolo lalu kami singgah.

- Sekitar pukul 21.40 wita kami tiba di Kantor Polsek Palolo, selanjutnya Saksi masuk kedalam kantor Polsek, saat itu Saksi dengan sdri.JELI, SUGIARTI ,sdri AWARIA dan sdr.ERIKSON KANDOU Alias EGI sudah tidak bersama-sama karena banyak sekali warga yang berkumpul, kemudian Saksi pergi di depan pintul tahanan namun tidak melihat sdr.KALVIN didalamnya, lalu Saksi pindah keruangan disebelahnya untuk menelpon sepupu Saksi an.AHMAD alias MAD, 5 (lima) menit kemudian Saksi hendak kembali kedepan ruang sel tahanan ternyata ruang sel tahanan tersebut sudah terbuka dan ramai warga yang masuk kedalam sel tersebut, namun tidak mengetahui siapa-siapa saja yang masuk kedalam sel tahanan saat itu, tidak lama kemudian sdri FIFIN mis call, lalu Saksi telepon balik, saat sdri FIFIN menyampaikan bahwa jenazah AGUSTAN tidak jadi dibawa ke puskesmas desa Makmur, tapi dibawa ke Puskesmas Desa Banpres sehingga Saksi keluar dari kantor Polsek Palolo untuk mencari ibu Saksi, dan berencana untuk segera untuk segera pergi ke Puskesmas Desa Banpres, sekitar 2 (dua) menit kemudian sdri FIFIN menelpon kembali dan menyampaikan jenazah AGUSTAN sudah di jalan menuju rumah sakit Torabelo Sigi. Mendengar hal tersebut Saksi memutuskan untuk kembali pulang kerumah Saksi di desa Bunga;
- Bahwa yang Saksi kenal adalah sdra.ERIKSON Kandou Alias EGY, sdr.ALBER Alias BER adalah (Om);
- Bahwa Yang saksi ketahui sebab yakni awal adalah masalah pembunuhan terhadap korban sdr.AGUSTAN yang terjadi di desa Bulili Kec.Palolo Kab.Sigi yang dilakukan oleh sdr.KALVIN alias BAU kemudian mejadi korban penganiayaan di dalam sell Polsek Palolo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi korban setelah kejadian penganiayaan tersebut karena Saksi pada saat pintu sel terbuka Saksi sudah diluar polsek dan kembali kerumah;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ERIKSON KANDOU membawa alat berupa samuari dan sdr.ALBER, sdr.JEFRIANTON Alias ANTON membawa parang setelah melihat Vidio kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui sdr.ERIKSON KANDOU alias EGI, ALBER alias BER, dan JEFRIANTON alias ANTON yang masuk kedalam sel mako polsek palolo saat terjadi penganiayaan setelah diperlihatkan vidio saat terjadi penganiayaan;
- Bahwa Saksi ke mako Polsek Palolo sendiri karena sdri.JELI, SUGIARTI ,sdri AWARIA dan sdr.ERIKSON KANDOU Alias EGI sudah tidak bersama-sama karena banyak sekali warga yang berkumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memperhatikan pelaku yang membuka paksa pintu sel tahanan polsek saat itu karena banyak massa yang keluar masuk depan sel tahanan ;
- Bahwa Saksi melihat sdr. Terdakwa ERIKSON KANDOU Alias EGI, sdr.ALBER alias BER dan JUFRIANTON alias ANTON masuk kedalam sel polsek palolo saat terjadi penganiayaan yakni sdr. ERIKSON KANDOU Alias EGI memegang samuari dan sdr.ALBER alias BER dan JUFRIANTON alias ANTON membawa parang setelah diperlihatkan video kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

10. Saksi Gabril Alias Inal, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa, Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa ada masalah meninggal nya Calvin Alias Bau didalam ruang sel tahanan Mako Polsek Palolo.
- Bahwa Kejadian pada Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wita tempatnya di Mako Polsek Palolo Kec.Palolo Kab.Sigi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku penganiayaan tersebut karena saat itu banyak warga yang berkerumun didepan sel tahanan Polsek Palolo, dan baru Saksi mengetahui pelaku dari pemeriksa adalah sdr. ERIKSON KANDOU Alias EGI, sdr.ALBER alias BER dan JUFRIANTON alias ANTON;
- Bahwa Saksi mendatangi kantor Polsek Palolo pada saat itu Saksi hendak melihat korban sdr.AGUSTAN di Puskesmas Makmur, namun dipertengahan jalan Saksi melihat banyak orang yang sudah berkumpul dipolsek kemudian Saksi pun ikut singgah di Polsek Palolo;
- Bahwa yang Saksi kenal adalah sdr.ERIKSON Kandou Alias EGY, sdr.ALBER Alias BER adalah (Om);
- Bahwa Yang saksi ketahui sebab yakni awal adalah masalah pembunuhan terhadap korban sdr.AGUSTAN yang terjadi di desa Bulili Kec.Palolo Kab.Sigi yang dilakukan oleh sdr.KALVIN alias BAU kemudian mejadi korban penganiayaan di dalam sell Polsek Palolo dan saat itu Saksi sempat melakukan pemukulan terhadap korban sdr.KALVIN alias BAU namun hanya menggunakan tangan terkepal yang Saksi rahkan kebagian belakang kepala korban KALVIN Alias BAU ;
- Bahwa Sekitar pukul 20.30 wita Saksi sedang berada dirumah duka sdr.AGUSTAN di desa Bungga karena situasi dirumah duka tersebut sudah ramai setelah terdengar kabar tentang kematian sdr.AGUSTAN di desa Bulili. Selanjutnya sdr.ELAN datang menghampiri Saksi dan mengajak Saksi untuk pergi kedesa Bulili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjemput jenazah AGUSTAN, setelah Saksi bersana sdr.ELAN pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik sdr.ELAN, ketika sampai diperempatan desa Bunga, kami bertemu dengan sdr.ALBER alias BER, kemudian sdr.ALBER alias BER menanyakan kepada kami dengan kalimat “ mau kemana kamu?” lalu Saksi jawab “ Saya dan ELAN mau pergi ke desa Bulili jemput jenazah AGUSTAN dan sdr.ALBER alias BER mengatakan “ Saya juga ikut”

- Sekitar pukul 21.20 wita kami bertiga melintas diperempatan dekat dari Polsek Palolo dan kami melihat didepan jalan Polsek Palolo ada banyak warga yang sudah berkumpul, sehingga kami ikut singgah dan sdr.ELAN menghentikan motornya dipinggir jalandi depan Polsek, selanjutnya kami turun dai motor dan berpisah dan Saksi tidak tahu lagi sdr.ELAN dan ALBER alias BER pergi kemana;

- Setelah beberapa menit Saksi berdiri didepan jalan Plosek, Saksi pun ikut masuk kedalam Polsek Palolo karena melihat banyak orang yang masuk kedalam Polsek, saat Saksi hendak masuk melalui pintu utama Polsek Saksi melihat sdr.ELAN berdiri dihalaman depan Polsek Palolodan ketika Saksi sudah berada di dalam Polsek Palolo Saksi melihat sdr.ALBER alias BER berdiri diruang tengah kantor Polsek Palolo;

- Kurang lebih 15 (lima Belas) menit Saksi berada didalam Polsek Palolo Saksi keluar melalui pintu samping kantor Polsek, terdengar suara “ Tabukamo pintu sel” yang artinya sudah terbuka pintu sel, kemudian Saksi masuk kembali dari pintu samping Polsek dan melihat sudah banyak orang yang masuk kedalam seltahanan. Dan Saksi pun masuk kedalam ruang tahanan, dan Saksi melihat banyak ortang yang memukul sdr.KALVIN alias BAU namun Saksi tidak kenal siapa orang-orang tersebut karena cahaya agak remang dan banyak orang, namun Saksi sempat melakukan pemukulan terhadap korban sdr.KALVIN alias BAU namun hanya menggunakan tangan kanan terkepal yang Saksi arahkan kebagian belakang kepala korban KALVIN Alias BAU ;

- Setelah melakukan pemukulan tersebut Saksi langsung keluar dari dalam tahanan menuju tempat motor sdr.ELAN terparkir diluar/ dipinggir jalan Polsek Palolo, dan sekitar pukul 22.00 wita Saksi bersama sdr.ELAN, ALBER Alias BER kami bertiga berboncengan menggunakan sepeda motor tersebut pulang menuju kerumah duka AGUSTAN di desa Bunga dan kemudian kami berpisah ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi korban setelah kejadian penganiayan tersebut karena setelah Saksi memukul korban Saksi langsung keluar dari dalam tahanan menuju tempat motor sdr.ELAN terparkir diluar/ dipinggir jalan Polsek Palolo;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ERIKSON KANDOU membawa alat berupa samuari dan sdr.ALBER, sdr.JEFRIANTON Alias ANTON membawa parang setelah melihat Vidio kejadian penganiayan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ke mako Polsek Palolo menggunakan sepeda motor milik berboncengan 3 (tiga) yakni Saksi, sdr.ELAN dan sdr.ALBER alias BER;
- Bahwa Saksi melihat sdr. Terdakwa ERIKSON KANDOU Alias EGI, sdr.ALBER alias BER dan JUFRIANTON alias ANTON masuk kedalam sel polsek palolo saat terjadi penganiayaan yakni sdr. ERIKSON KANDOU Alias EGI memegang samuari dan sdr.ALBER alias BER dan JUFRIANTON alias ANTON membawa parang setelah diperlihatkan video kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

11. Saksi Awaria alias Tei, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa, Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa ada masalah meninggal nya Calvin Alias Bau didalam ruang sel tahanan Mako Polsek Palolo.
- Bahwa Kejadian pada Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wita tempatnya di Mako Polsek Palolo Kec.Palolo Kab.Sigi;
- Bahwa Kejadian pada Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wita tempatnya di Mako Polsek Palolo Kec.Palolo Kab.Sigi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku penganiayaan tersebut karena saat itu banyak warga yang berkerumun didepan sel tahanan Polsek Palolo, dan Saksi tidak melihat siapa yang masuk kedala sel tahanan pada saat itu karena Saksi melihat pintu sel tahanan masih dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Awalnya anak Saksi sdr.NOVEL menerima telpon dari sdri FIFIN yang merupakan istri dari sdr.AGUSTAN yang menyampaikan bahwa sdr.AGUSTAN sudah tidak ada atau dipotong orang didesa Bulili, atas hal tersebut Saksi meminta kepada anak Saksi sdr.NOVEL untuk membawa mobil menuju ke desa Bulili untuk menjemput jenazah, dipertengahan jalan kami singgah jemput sdr.egi didepan rumahnya, kemudian sdr.EGI naik kedalam mobil dan menggantikan sdr.NOVEL sebagai supir;
- Setelah kami berjalan beberapa menit sdr.NOVEL menghongi FIFIN dan menanyakan posisi jenazah AGUSTAN dimana, kemudian sdri FIFIN menjawab bahwa jenazah AGUSTAN sudah berada dipuskesmas desa Banpres namun tidak ada pelayanan atau tertutup sehingga jenazah rencana akan dibawa di RS Torabelo namun sdr.NOVEL menyampaikan agar jenazah dibawa kepuskesmas desa Makmur, saat posisi diperempatan desa Makmur sehingga kami melewati depan Polsek Palolo, pada saat kami melintas di depan Polsek Palolo kami melihat sudah banyak warga yang berkumpul di depan Polsek Palolo sehingga Saksi



menyampaikan kepada sdr.egi untuk singgah karena Saksi menduga jenazah anak Saksi sdr.AGUSTAN sudah berada dipolsek Palolo namun setelah Saksi bertemu petugas kepolisian yang bertugas saat itu dan menyampaikan tidak ada jenazah dipolsek Palolo dan menyuruh Saksi pulang, sehingga Saksi keluar dari kantor Polsek;

- Bahwa Yang saksi ketahui sebab yakni awal adalah masalah pembunuhan terhadap korban sdr.AGUSTAN yang terjadi di desa Bulili Kec.Palolo Kab.Sigi yang dilakukan oleh sdr.KALVIN alias BAU kemudian mejadi korban penganiayaan di dalam sell Polsek Palolo;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi korban setelah kejadian penganiayaan tersebut karena Saksi pada saat pintu sel terbuka Saksi sudah diluar polsek dan kembali kerumah;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ERIKSON KANDOU membawa alat berupa samuari dan sdr.ALBER, sdr.JEFRIANTON Alias ANTON membawa parang setelah melihat Vidio kejadian penganiayaan tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui sdr.ERIKSON KANDOU alias EGI, ALBER alias BER, dan JEFRIANTON alias ANTON yang masuk kedalam sel mako polsek palolo saat terjadi penganiayaan setelah diperlihatkan vidio saat terjadi penganiayaan;

- Bahwa Saksi ke mako Polsek Palolo bersama sdri.JELI, SUGIARTI ,sdr.NOVEL dan sdr.ERIKSON KANDOU Alias EGI sudah tidak bersama-sama karena banyak sekali warga yang berkumpul;

- Bahwa Saksi tidak memperhatikan pelaku yang membuka paksa pintu sel tahanan polsek saat itu karena banyak massa yang keluar masuk depan sel tahanan ;

- Bahwa Saksi melihat sdr. Terdakwa ERIKSON KANDOU Alias EGI, sdr.ALBER alias BER dan JUFRIANTON alias ANTON masuk kedalam sel polsek palolo saat terjadi penganiayaan yakni sdr. ERIKSON KANDOU Alias EGI memegang samuari dan sdr.ALBER alias BER dan JUFRIANTON alias ANTON membawa parang setelah diperlihatkan vidio kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

12. Saksi Elan Carlos, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;

- Bahwa, Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;

- Bahwa ada masalah meninggal nya Calvin Alias Bau didalam ruang sel tahanan Mako Polsek Palolo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian pada Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wita tempatnya di Mako Polsek Palolo Kec.Palolo Kab.Sigi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku penganiayaan tersebut karena saat itu banyak warga yang berkerumun didepan sel tahanan Polsek Palolo, dan baru Saksi mengetahui pelaku dari pemeriksa adalah sdr. ERIKSON KANDOU Alias EGI, sdr.ALBER alias BER dan JUFRIANTON alias ANTON;
 - Bahwa Saksi mendatangi kantor Polsek Palolo pada saat itu Saksi hendak melihat korban sdr.AGUSTAN di Puskesmas Makmur, namun dipertengahan jalan Saksi melihat banyak orang yang sudah berkumpul dipolsek kemudian Saksi pun ikut singgah di Polsek Palolo;
 - Bahwa yang Saksi kenal adalah sdr.ERIKSON Kandou Alias EGY, sdr.ALBER Alias BER adalah (Om);
 - Bahwa Yang saksi ketahui sebab yakni awal adalah masalah pembunuhan terhadap korban sdr.AGUSTAN yang terjadi di desa Bulili Kec.Palolo Kab.Sigi yang dilakukan oleh sdr.KALVIN alias BAU kemudian mejadi korban penganiayaan di dalam sell Polsek Palolo dan saat itu Saksi sempat melakukan pemukulan terhadap korban sdr.KALVIN alias BAU namun hanya menggunakan tangan terkepal yang Saksi rahkan kebagian belakang kepala korban KALVIN Alias BAU ;
 - Bahwa Sekitar pukul 20.30 wita Saksi sedang berada dirumah duka sdr.AGUSTAN di desa Bunga karena situasi dirumah duka tersebut sudah ramai setelah terdengar kabar tentang kematian sdr.AGUSTAN di desa Bulili. Selanjutnya Saksi datang menghampiri GABRIL Alias INAL dan mengajak GABRIL untuk pergi kedesa Bulili untuk menjemput jenazah AGUSTAN, setelah Saksi bersama GABRIL pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik sdr.ELAN, ketia sampai diperempatan desa Bunga, kami bertemu dengan sdr.ALBER alias BER, kemudian sdr.ALBER alias BER menanyakan kepada kami dengan kalimat “ mau kemana kamu?” lalu Saksi jawab “ Saya dan ELAN mau pergi ke desa Bulili jemput jenazah AGUSTAN dan sdr.ALBER alias BER mengatakan “ Saya juga ikut”
- Sekitar pukul 21.20 wita kami bertiga melintas diperempatan dekat dari Polsek Palolo dan kami melihat didepan jalan Polsek Palolo ada banyak warga yang sudah berkumpul, sehingga kami ikut singgah dan Saksi menghentikan motor Saksi dipinggir jalan di depan Polsek, selanjutnya kami turun dai motor dan berpisah dan Saksi tidak tahu lagi GABRIL dan ALBER alias BER pergi kemana; Setelah beberapa menit Saksi berdiri didepan jalan Plosek, GABRIL pun ikut masuk kedalam Polsek Palolo karena melihat banyak orang yang masuk kedalam Polsek, saat Saksi hendak masuk melalui pintu utama Polsek Saksi melihat Saksi berdiri dihalaman depan Polsek Palolodan ketika Saksi sudah berada di dalam Polsek Palolo Saksi melihat sdr.ALBER alias BER berdiri diruang tengah kantor Polsek Palolo;



Kurang lebih 15 (lima Belas) menit Saksi berada didalam Polsek Palolo Saksi keluar melalui pintu samping kantor Polsek, terdengar suara “ Tabukamo pintu sel” yang artinya sudah terbuka pintu sel, kemudian Saksi masuk kembali dari pintu samping Polsek dan melihat sudah banyak orang yang masuk kedalam sel tahanan. Dan Saksi pun masuk kedalam ruang tahanan, dan Saksi melihat banyak orang yang memukul sdr.KALVIN alias BAU namun Saksi tidak kenal siapa orang-orang tersebut karena cahaya agak remang dan banyak orang, namun Saksi sempat melakukan pemukulan terhadap korban sdr.KALVIN alias BAU namun hanya menggunakan tangan kanan terkepal yang Saksi arahkan ke bagian belakang kepala korban KALVIN Alias BAU ;

Setelah melakukan pemukulan tersebut Saksi langsung keluar dari dalam tahanan menuju tempat motor sdr.ELAN terparkir diluar/ dipinggir jalan Polsek Palolo, dan sekitar pukul 22.00 wita Saksi bersama sdr.GABRIL, ALBER Alias BER kami bertiga berboncengan menggunakan sepeda motor tersebut pulang menuju kerumah duka AGUSTAN di desa Bunga dan kemudian kami berpisah ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi korban setelah kejadian penganiayaan tersebut karena setelah Saksi memukul korban Saksi langsung keluar dari dalam tahanan menuju tempat motor Saksi terparkir diluar/ dipinggir jalan Polsek Palolo;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ERIKSON KANDOU membawa alat berupa samurai dan sdr.ALBER, sdr.JEFRIANTON Alias ANTON membawa parang setelah melihat video kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi ke mako Polsek Palolo menggunakan sepeda motor milik berboncengan 3 (tiga) yakni Saksi, sdr.ELAN dan sdr.ALBER alias BER;
- Bahwa Saksi melihat sdr. Terdakwa ERIKSON KANDOU Alias EGI, sdr.ALBER alias BER dan JUFRIANTON alias ANTON masuk kedalam sel polsek palolo saat terjadi penganiayaan yakni sdr. ERIKSON KANDOU Alias EGI memegang samurai dan sdr.ALBER alias BER dan JUFRIANTON alias ANTON membawa parang setelah diperlihatkan video kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

13. Saksi Sugarti, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa, Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa ada masalah meninggal nya Calvin Alias Bau didalam ruang sel tahanan Mako Polsek Palolo.
- Bahwa Kejadian pada Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wita tempatnya di Mako Polsek Palolo Kec.Palolo Kab.Sigi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku penganiayaan tersebut karena saat itu banyak warga yang berkerumun didepan sel tahanan Polsek Palolo, dan Saksi tidak melihat siapa yang masuk kedalam sel tahanan pada saat itu karena Saksi melihat pintu sel tahanan masih dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Awalnya anak Saksi sdr.NOVEL menerima telpon dari sdr FIFIN yang merupakan istri dari sdr.AGUSTAN yang menyampaikan bahwa sdr.AGUSTAN sudah tidak ada atau dipotong orang didesa Bulili, atas hal tersebut Saksi meminta kepada anak Saksi sdr.NOVEL untuk membawa mobil menuju ke desa Bulili untuk menjemput jenazah, dipertengahan jalan kami singgah jemput sdr.egi didepan rumahnya, kemudian sdr.EGI naik kedalam mobil dan menggantikan sdr.NOVEL sebagai supir;
Setelah kami berjalan beberapa menit sdr.NOVEL menghongi FIFIN dan menanyakan posisi jenazah AGUSTAN dimana, kemudian sdr FIFIN menjawab bahwa jenazah AGUSTAN sudah berada dipuskesmas desa Banpres namun tidak ada pelayanan atau tertutup sehingga jenazah rencana akan dibawa di RS Torabelo namun sdr.NOVEL menyampaikan agar jenazah dibawa kepuskesmas desa Makmur, saat posisi diperempatan desa Makmur sehingga kami melewati depan Polsek Palolo, pada saat kami melintas di depan Polsek Palolo kami melihat sudah banyak warga yang berkumpul di depan Polsek Palolo sehingga Saksi menyampaikan kepada sdr.egi untuk singgah karena Saksi menduga jenazah anak Saksi sdr.AGUSTAN sudah berada dipolsek Palolo namun setelah Saksi bertemu petugas kepolisian yang bertugas saat itu dan menyampaikan tidak ada jenazah dipolsek Palolo dan menyuruh Saksi pulang, sehingga Saksi keluar dari kantor Polsek;
- Bahwa Yang saksi ketahui sebab yakni awal adalah masalah pembunuhan terhadap korban sdr.AGUSTAN yang terjadi di desa Bulili Kec.Palolo Kab.Sigi yang dilakukan oleh sdr.KALVIN alias BAU kemudian mejadi korban penganiayaan di dalam sell Polsek Palolo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi korban setelah kejadian penganiayaan tersebut karena Saksi pada saat pintu sel terbuka Saksi sudah diluar polsek dan kembali kerumah;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ERIKSON KANDOU membawa alat berupa samuari dan sdr.ALBER, sdr.JEFRIANTON Alias ANTON membawa parang setelah melihat Vidio kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui sdr.ERIKSON KANDOU alias EGI, ALBER alias BER, dan JEFRIANTON alias ANTON yang masuk kedalam sel mako polsek palolo saat terjadi penganiayaan setelah diperlihatkan vidio saat terjadi penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ke mako Polsek Palolo bersama sdr.JELI, AWARIA Alias TEI, sdr.NOVEL dan sdr.ERIKSON KANDOU Alias EGI sudah tidak bersama-sama karena banyak sekali warga yang berkumpul;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan pelaku yang membuka paksa pintu sel tahanan polsek saat itu karena banyak massa yang keluar masuk depan sel tahanan ;
- Bahwa Saksi melihat sdr. Terdakwa ERIKSON KANDOU Alias EGI, sdr.ALBER alias BER dan JUFRIANTON alias ANTON masuk kedalam sel polsek palolo saat terjadi penganiayaan yakni sdr. ERIKSON KANDOU Alias EGI memegang samurai dan sdr.ALBER alias BER dan JUFRIANTON alias ANTON membawa parang setelah diperlihatkan video kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

14. Saksi Fifin, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa, Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa ada masalah meninggal nya Calvin Alias Bau didalam ruang sel tahanan Mako Polsek Palolo.
- Bahwa Kejadian pada Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wita tempatnya di Mako Polsek Palolo Kec.Palolo Kab.Sigi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku penganiayaan yang terjadi di Sel tahanan Polsek Palolo dan korban adalah sdr.KALVIN alias BAU yang juga adalah pelaku penganiayaan terhadap sdr.AGUSTAN yang merupakan suami Saksi yang mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa Adapun sehingga suami Saksi (Alm.AGUSTAN) meninggal dunia karena telah menjadi korban penganiayaan menggunakan senjata tajam yang mana tubuh suami Saksi terdapat luka robek di bagian leher sebelah kiri, awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku penganiayaan tersebut, karena pada saat Saksi temukan pertama kali, suami Saksi sudah dalam keadaan meninggal dunia dan bersimbah darah dan tidak ada orang lain didekat jenazah suami Saksi, belakangan bari Saksi ketahui pelaku penganiayaan terhadap suami Saksi adalah sdr.JULFIANUS dan sdr.KALVIN alias BAU;
- Bahwa yang Saksi kenal adalah sdr.ERIKSON Kandou Alias EGY, (sepupu),sdr.ALBER Alias BER adalah (Om) dan JUFRIANTON Alias ANTON (adalah kakak suami saksi);
- Bahwa Yang saksi ketahui sebab yakni awal adalah masalah pembunuhan terhadap korban sdr.AGUSTAN yang terjadi di desa Bulili Kec.Palolo Kab.Sigi yang



dilakukan oleh sdr.KALVIN alias BAU kemudian mejadi korban penganiayaan di dalam sell Polsek Palolo;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ERIKSON KANDOU membawa alat berupa samuari dan sdr.ALBER, sdr.JEFRIANTON Alias ANTON membawa parang setelah melihat Vidio kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui sdr.ERIKSON KANDOU alias EGI, ALBER alias BER, dan JEFRIANTON alias ANTON yang masuk kedalam sel mako polsek palolo saat terjadi penganiayaan setelah diperlihatkan vidio saat terjadi penganiayaan;
- Bahwa Saksi mengetahui penganiayaan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa berteman setelah pagi hari dari orang tua yang menanyakan menanyakan siapa yang meninggal di sel Polsek Palolo;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan yang terjadi di Polsek Palolo saat itu karena terfokus mengurus jenazah suami Saksi (alm.AGUSTAN)
- Bahwa Sebelumnya ada masalah antara suami Saksi (Alm.AGUSTAN) dengan kedua pelaku penganiayaan yakni sdr.JULFIANUS dan sdr.KALVIN, yakni sebelumnya suami Saksi menegur sdr.JULFIANUS karena memarahi anak kecil di desa Bulili, karena tidak terima ditegur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

15. Saksi Stiwar, telah berjanji keterangannya didalam berita acara pemeriksaan kepolisian dibacakan oleh Penuntut umum pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa perihal kasus pembunuhan;
- Bahwa benar adanya kasus pembunuhan yang terjadi di polsek Palolo Desa Makmur Kec.Palolo Kab.Sigi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar jam 22.00 wita di polsek Palolo Desa makmur Kec.palolo Kab.Sigi;
- Bahwa Saksi lihat pada waktu itu yang melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut yakni sdra.EGI, sdra.ANTON, dan sdra.ALBER;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada ditempat kejadian dan melihat langsung sdra.EGI, sdra.ANTON, dan sdra.ALBER melakukan pembunuhan tersebut;
- Bahwa jarak Saksi sekitar 2 (dua) meter saat sdra.EGI, sdra.ANTON, dan sdra.ALBER melakukan tindak pidana pemubuhan tersebut;
- Bahwa yabg Saksi lihat saat itu sdra.EGI melayangkan samurainya kearah warga Bulili tersebut namun Saksi tidak ketahui mengenai bagian mana karena waktu itu ada tembok kecil yang menghalangi Saksi kemudian Saksi juga melihat sdra.ALBER dan sdra.ANTON menebas warga Bulili tersebut berulang kali dibagian tubuhnya namun Saksi sudah tidak perhatikan lagi bagian tubuh mana yang kena dikarenakan mereka berdua mengelilingi warga Bulili tersebut dan jugan didepan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi masih ada orang yang menghalangi penglihatan Saksi kemudian Saksi mendengar sdra.EGI mengatakan keluar-keluar sudah bubar sudah;

- Bahwa yang Saksi lihat ketika itu, sdra EGI menggunakan samurai panjang dan sdra. ANTON menggunakan sebilah parang serta sdra. ALBER menggunakan sebilah parang;
- Bahwa Saksi lihat waktu itu posisi warga bulili tersebut masih berdiri dan setelah ditebas berulang kali baru Saksi melihat warga Bulili tersebut terjatuh dan banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi sempat melihat luka dibagian bawah kepala bagian belakang banyak mengeluarkan darah karena posisinya saat itu sudah terbaring dikarenakan Saksi melihat darah banyak Saksi langsung lari;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar jam 21.00 wita saat itu Saksi berada di halaman rumah orang tua AGUSTAN dan Saksi mendengar sdra.AGUSTAN ditebas di Desa Bulili dan Meninggal dunia mendengar kabat tersebut Saksi hendak pergi ke desa Bulili untuk mengambil jenazah sdra.AGUSTAN dan dalam perjalanan ditahan oleh tante Saksi untuk jangan pergi di desa Bulili dan Saksi melihat ada beberapa motor dan mobil yang sudah pergi duluan untuk pergi ke desa Bulili dan tidak lama kemudian Saksi dan sdra AKLAI pergi menyusul dengan menggunakan sepeda motordan sekitar pukul 22.00 wita Saksi melihat banyak warga Bunga singgah di polsek Palolo kemudian Saksi dan sdra.AKLAI juga ikut singgah di polsek Palolo kemudian banyak warga desa Bunga yang berkumpul di polsek Palolo untuk meminta bantuan atau pengawalan untuk pergi ke desa Bulili, tidak lama kemudian Saksi melihat warga Bunga mengamuk di polsek Palolo karena melihat ada salah satu pelaku pembunuhan sdra.AGUSTAN berada di halaman polsek, melihat tersebut Saksi masuk ke dalam polsek karena banyak orang berkumpul di dekat sel kemudian Saksi melihat sel tersebut sudah dirusak kemudian Saksi melihat sdra.EGI melayangkan samurainya kearah warga Bulili tersebut namun saat itu Saksi tidak melihat mengenai bagian mana karena terhalang oleh dinding setelah itu Saksi juga melihat sdra.ANTON dan sdra.ALBER menebas berulang kali kearah badan warga bulili, namun saat itu Saksi tidak sempat melihat bagian mana yang mengenai warga bulili tersebut karena terhalang oleh badan orang yang berada di depan Saksi setelah itu Saksi melihat warga bulili tersebut terjatuh dan banyak mengeluarkan darah dibagian kepalanya dan melihat banyak darah Saksi langsung keluar kemudian Saksi mendengar suara dari sdra.EGI mengatakan keluar sudah-keluar sudah dan bubar. Setelah itu Saksi menuju motor Saksi dan bertemu sdra.AKLAI dan bersama pulang kerumah desa Bunga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkan dan keberatan;



16. Saksi Rian Saputra alias Rian, telah berjanji keterangannya didalam berita acara pemeriksaan kepolisian dibacakan oleh Penuntut umum pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai apa yang Saksi ketahui;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga dipanggil dihadapan penyidik untuk diambil keterangan selaku Saksi terkait tindak pidana pembunuhan yang terjadi di dalam ruang tahanan polsek Palolo. Dimana Saksi berada disekitar ruang sel tahanan pada saat terjadinya tindak pidana tersebut;
- Bahwa Saksi terangkan tidak mengenal dengan orang yang meninggal terbunuh atau dianiaya secara bersama-sama yang mengakibatkan meninggalnya si teraniaya di dalam mako polsek Palolo, Saksi hanya mengetahui bahwa orang tersebut terbunuh di dalam mako polsek Palolo berasal dari Desa Bulili Kec.Nokilalaki, dan Saksi mengetahui bahwa orang terbunuh tersebut merupakan pelaku pembunuhan terhadap Lk.AGUSTAN yang terjadi di Desa Bulili Kec.Palolo Kab.Sigi;
- Bahwa awal mulanya pada malam hari namun Saksi lupa jam berapa, pada saat itu Saksi sedang berada didalam rumah, kemudian Saksi mendengar ada suara warga yang terdengar nyaring dan seperti suara tangisan yang pada saat itu Saksi keluar rumah mencari sumber suara tersebut, merupakan suara tangisan dari Pr.ATIN yang sementara menerima telepon dari istri LK.AGUSTAN yang mengatakan “ AGUSTAN DIPOTONG ORANG “ dan juga mendapati banyakw warga yang berkumpul di sekitar rumah sdri ATIN;
- Sekitar 5 menit kemudian, Pr.ATIN (kakak kandung Lk.AGUSTAN) kembali menerima telepon dari istri AGUSTAN dan mengatakan bahwa “ AGUSTAN telah meninggal dunia” Saksi pun kaget mendengar berita tersebut kemudian Saksi langsung kembali kerumah mengambil sepeda motor milik Saksi untuk selanjutnya bersama-sama pergi ke rumah Lk.AGUSTAN (alm) beserta istrinya yang beralamat di desa Bulili Kec.Palolo Kab.Sigi dengan tujuan melayat sekaligus bersama- sama keluarga membawa jenazah untuk disemayamkan di kampung halamannya di desa Bunga Kec.Palolo Kab.Sigi, namun sebelum ke alamat duka, pihak keluarga kandung dan Lk.AGUSTAN menyampaikan kepada pihak keluarga lainnya agar singgah lebih dulu ke polsek Palolo untuk meminta bantuan pesonel agar menemani dan melakukan pengawalan terhadap rombongan keluarga yang hendak mengambil jenazah Lk.AGUSTAN dari desa Bulili ke desa Bunga Kec.Palolo Kab.Sigi untuk dimakamkan.
- Setibanya di polsek Palolo, Saksi langsung memarkir sepeda motor didepan ruko sebelum polsek Palolo, lalu masuk lewat pintu depan polsek menuju ke arah pintu sel tahan (dengan tujuan untuk melihat apakah ada pelaku pembunuhan LK.AGUSTAN berada didalam sel) dan menyaksikan banyak warga mengerumuni



bagian depan pintu sel tahanan polsek Palolo serta ada beberapa warga yang membawa barang tajam berupa parang, lalu Saksi mendengar suara besi terkena hantaman benda keras yang Saksi ketahui bahwa yang melakukan hal tersebut berupaya untuk membuka dengan cara merusak gembok sel lalu melakukan penganoayaan secara bersama-sama yang Saksi ketahui dari suara salah satu wargayang Saksi tidak ketahui atau kenal karena tidak melihat orang tersebut berbicara dengan mengatakan “ sudah mati”, setelah itu Saksi pun langsung berankan pergi menuju sepeda motor milik Saksi dan kembali kerumah di desa Bunga Kec.Palolo Kab.Sigi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

17. Saksi Erikson Kandou Alias Egi, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa, Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa ada masalah meninggal nya Calvin Alias Bau didalam ruang sel tahanan Mako Polsek Palolo.
- Bahwa Kejadian pada Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wita tempatnya di Mako Polsek Palolo Kec.Palolo Kab.Sigi;
- Bahwa Pelaku penganiayaan tersebut saat itu banyak warga yang berkerumun didepan sel tahanan Polsek Palolo, dan Saksi mengetahui pelaku adalah sdr. ALBER alias BER, saksi dan JUFRIANTON alias ANTON;
- Bahwa Saksi mendatangi kantor Polsek Palolo pada saat itu Saksi berangkat menuju Polsek Palolo menggunakan 1 (satu) unit mobil yang didalamnya hanya ada Saksi beserta Lk.NOVEL KRISTOFEL, Pr.AWARIA alias TEIKODI, Pr.SUGIARTIN alias TIN dan Pr.JELY dengan tujuan melihat pelaku pembunuhan terhadap korban sdr.AGUSTAN yang terjadi di desa Bulili Kec.Palolo Kab.Sigi;
- Bahwa Yang Saksi ketahui sebab yakni awal adalah masalah pembunuhan terhadap korban sdr.AGUSTAN yang terjadi di desa Bulili Kec.Palolo Kab.Sigi yang dilakukan oleh sdr.KALVIN alias BAU kemudian mejadi korban penganiayaan di dalam sell Polsek Palolo ;
- Bahwa Setahu Saksi dan melihat kondisi korban setelah dianaiaya mengalami luka bagian pundak sebelah kiri;
- Bahwa Pada saat itu karena banyak orang namun yang Saksi melihat Sdr. ALBER alias BER membawa alat berupa parang dan sdr.JEFRIANTON Alias ANTON membawa parang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ke mako Polsek Palolo menggunakan mobil open beserta Lk.NOVEL KRISTOFEL, Pr.AWARIA alias TEIKODI, Pr.SUGIARTIN alias TIN dan Pr.JELY;
- Bahwa Saksi melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara menusuk bagian belakang punggung korban menggunakan samurai pada saat korban berusaha lari didepan sel tahanan sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa Saksi melihat sdr. ALBER alias BER, dan JUFRIANTON alias ANTON masuk kedalam sel polsek palolo saat terjadi penganiayaan yakni sdr. ALBER alias BER menebas korban saat berada di dalam ruang sel tahanan sebanyak 2 (dua) kali dan JUFRIANTON alias ANTON membawa parang namun tidak perhatikan menggunakan karena banyak orang didepan sel tahanan;
- Bahwa Saksi melakukan penusukan menggunakan samurai yang Saksi bawa dari rumah;
- Bahwa Saksi melakukan penusukan tersebut karena Saksi merasa emosi karena Alm. Agustan merupakan adik sepupu Saksi dibunuh oleh Alm. Calvin Alias Bau;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

18. Saksi Jufrianton Alias Anton, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa, Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa ada masalah meninggal nya Calvin Alias Bau didalam ruang sel tahanan Mako Polsek Palolo.
- Bahwa Kejadian pada Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wita tempatnya di Mako Polsek Palolo Kec.Palolo Kab.Sigi;
- Bahwa Pelaku penganiayaan tersebut saat itu banyak warga yang berkerumun didepan sel tahanan Polsek Palolo, dan Saksi mengetahui pelaku adalah sdr. ERIKSON KANDOU Alias EGI, saksi dan ALBER alias BER;
- Bahwa Saksi mendatangi kantor Polsek Palolo pada saat itu Saksi hendak melihat korban sdr.AGUSTAN di Puskesmas Makmur, namun dipertengahan jalan Saksi melihat banyak orang yang sudah berkumpul dipolsek kemudian Saksi pun ikut singgah di Polsek Palolo;
- Bahwa Yang saksi ketahui sebab yakni awal adalah masalah pembunuhan terhadap korban sdr.AGUSTAN yang terjadi di desa Bulili Kec.Palolo Kab.Sigi yang dilakukan oleh sdr.KALVIN alias BAU kemudian mejadi korban penganiayaan di dalam sell Polsek Palolo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awal mula Saksi mendengar kabar dari orang tua sdr.AGUSTAN bahwa anaknya yang bernama sdr.AGUSTAN meninggal dunia dibunuh oleh orang dari desa Bulili, kemudian setelah mendengar kabar itu Saksi langsung menuju puskesmas Desa Makmur Kec.palolo, namun setelah lewat dipolsek Palolo menggunakan sepeda motor supra warna hitam, kemudian tiba dipolsek dan langsung menuju ruang sel tahanan dan melihat banyak orang di depan ruang tahanan;
- Bahwa setelah setelah pintu sel tahanan polsek palolo berhasil dirusak dan terbuka Saksi, Terdakwa, dan Saksi Erikson Alias Egi dan masa masyarakat banyak yang ada pada saat itu masuk kedalam sel tahanan polses palolo dan menebas Alm.Agustan. Terdakwa beridir didekat pintu keluar sel tahanan melihat Terdakwa mengayunkan parangnya ke arah pundak Alm, Agustan dan Saat Alm.Agustan berlari kearah pintu keluar sel tahanan Saksi mengayunkan parang ke arah punggung Alm. Calvin Alias Bau;
- Bahwa Setahu Saksi dan melihat kondisi korban setelah dianiaya mengalami luka bagian pundak sebelah kiri ;
- Bahwa Pada saat itu karena banyak orang namun yang Saksi melihat Terdakwa ERIKSON KANDOU membawa alat berupa samuari dan sdr.ALBER alias BER membawa parang;
- Bahwa Saksi ke mako Polsek Palolo menggunakan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengayunkan parang kearah punggung korban saat korban Lk.KALVIN alias BAU berusaha lari dari dalam sel tahanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi melihat sdr. Terdakwa ERIKSON KANDOU Alias EGI, dan ALBER alias BER masuk kedalam sel polsek palolo saat terjadi penganiayaan yakni sdr. ERIKSON KANDOU Alias EGI memegang samuari dan ALBER alias BER membawa parang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian, membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan keterangan yang telah Terdakwa berikan telah benar semua;
- Bahwa dalam memberikan keterangan pada pemeriksaan Penyidik Kepolisian Terdakwa tidak merasa mendapat tekanan;
- Bahwa ada masalah meninggal nya Calvin Alias Bau didalam ruang sel tahanan Mako Polsek Palolo.
- Bahwa Kejadian pada Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wita tempatnya di Mako Polsek Palolo Kec.Palolo Kab.Sigi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelaku penganiayaan tersebut saat itu banyak warga yang berkerumun didepan sel tahanan Polsek Palolo, dan Terdakwa mengetahui pelaku adalah sdr. ERIKSON KANDOU Alias EGI, Terdakwa dan JUFRIANTON alias ANTON;
- Bahwa Terdakwa mendatangi kantor Polsek Palolo pada saat itu Terdakwa hendak melihat korban sdr.AGUSTAN di Puskesmas Makmur, namun dipertengahan jalan Terdakwa melihat banyak orang yang sudah berkumpul dipolsek kemudian Terdakwa pun ikut singgah di Polsek Palolo;
- Bahwa Yang Terdakwa ketahui sebab yakni awal adalah masalah pembunuhan terhadap korban sdr.AGUSTAN yang terjadi di desa Bulili Kec.Palolo Kab.Sigi yang dilakukan oleh sdr.KALVIN alias BAU kemudian mejadi korban penganiayaan di dalam sell Polsek Palolo dan saat pintu sel ruang tahanan Polsek Palolo terbuka dan Terdakwa masuk kedalam lorong ruang tahanan tersebut dan melihat ada orang di dalam ruang tahanan nomor 3 (tiga), lalu Terdakwa membuka pintu ruang tahanan tersebut dan naik diatas tempat tidur yang berada diruang tahanan dan menemukan bahwa Lk.KALVIN alias BAU berada didalam toilet sedang duduk, karena melihat Lk.KALVIN alias BAU berada dalam tolilet Terdakwa langsung mencabut/ mengeluarkan parang Terdakwa dari sarungnya dan langsung mengayunkan parang Terdakwa kearah kepala dari korban Lk.KALVIN alias BAU, namun pada saat itu korban Lk.KALVIN alias BAU berdiri sehingga tebasan Terdakwa mengenai bagian bahu sebelah kiri dari Lk.KALVIN Alias BAU, pada saat itu korban mencoba keluar dari ruang sel tahanan tersebut, setelah itu Terdakwa memasukan parang Terdakwa kedalam sarungnya yang berada dipinggang Terdakwa setelah itu Terdakwa Terdakwa ingin keluar dari lorong tahanan namun karena banyak orang yang berada didalam lorong tersebut dan Terdakwa hanya berdiri dilorong ruang tahanan;
- Bahwa Awal mula Terdakwa mendengar kabar dari orang tua sdr.AGUSTAN bahwa anaknya yang bernama sdr.AGUSTAN meninggal dunia dibunuh oleh orang dari desa Bulili, kemudian setelah mendengar kabar itu Terdakwa merasa jengkel dan marah sambil membawa sebilah parang, sehingga Terdakwa pergi bersama sdr.ELAN menuju polsek Palolo berboncengan menggunakan sepeda motor Beat warna hitam kemudian Terdakwa tiba di Polsek Palolo dan langsung menuju ruang sel tahanan mencari pelaku yang telah membunuh sdr.AGUSTAN, pada saat itu didalam sel Terdakwa melihat ada orang didalam ruangan tahanan lalu saat itu Terdakwa mengamuk didalam sel sambil membawa sebilah parang untuk membalas dendam terhadap orang yang telah membunuh sdr.AGUSTAN ;
- Bahwa Setahu Terdakwa dan melihat kondisi korban setelah dianaiaya mengalami luka bagian pundak sebelah kiri;



- Bahwa Pada saat itu karena banyak orang namun yang Terdakwa melihat Sdr.ERIKSON KANDOU Alias EGI membawa alat berupa samuari dan sdr.JEFRIANTON Alias ANTON membawa parang;
- Bahwa Terdakwa ke mako Polsek Palolo menggunakan sepeda motor milik GABRIL berboncengan 3 (tiga) yakni Terdakwa, sdr.ELAN dan sdr.GABRIL;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang kearah kepala korban saat korban berada di dalam toilet sel tahanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian bahu kiri korban;
- Bahwa Terdakwa melihat sdr. ERIKSON KANDOU Alias EGI, dan JUFRIANTON alias ANTON masuk kedalam sel polsek palolo saat terjadi penganiayaan yakni sdr. ERIKSON KANDOU Alias EGI memegang samuari dan JUFRIANTON alias ANTON membawa parang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah Parang/Katana dengan ukuran panjang keseluruhan 1 Meter. Dengan ciri fisik sebagaiberikut: sarung parang berbahan kayu diCat warna Hitam dan Merah dengan ukuran panjang 73 Cm, terdapat motif garis-garis melengkung disalah satu sisinya. Gagang parang dengan ukuran panjang 29.1 Cm, terdapat motif berwarna Merah yang dililit tali berbahan kain warna Hitam. Bilah parang berbahan besi/Stainless dengan ukuran panjang 71 Cm, terdapat beberapa karatan dikedua sisinya.
- 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang keseluruhan 68 Cm. Dengan ciri fisik sebagaiberikut: sarung parang berbahan kayu dengan ukuran panjang 56 Cm terdapat 8 (delapan) lingkaran tali diluarnya. Gagang parang berbahan kayu dengan ukuran panjang 17 Cm terdapat lempengan besi yang melingkar dipangkal gagang parang. Bilah parang berbahan besi dengan ukuran panjang 53 Cm.
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang keseluruhan 75 Cm. Dengan ciri fisik sebagaiberikut: sarung parang berbahan pipa plastik dengan ukuran panjang 59 Cm dan terdapat 5 (lima) lilitan dari tembaga diluarnya. Gagang parang berbahan kayu dengan ukuran panjang 17 Cm, terdapat lilitan karet (ban dalam motor) berwarna Hitam. Bilah parang berbahan besi dengan ukuran panjang 55 Cm terdapat motif garis-garis dikedua sisinya.
- 1 (satu) buah topi mwek Thraser berwarna biru pudar dan cream.
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek merk 3second berwarna ungu muda.
- 1 (satu) lembar celana jeans puntung/pedek warna biru pudar.
- 1 (satu) buah ikat pinggang merk eiger berwarna hitam.



- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk warna hitam merah dengan kapasitas 6 GB yang berisikan hasil video rekaman di Polsek Palolo pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wita.
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna kuning.
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna biru pudar.
- 1 (satu) unit mobil pickup merk Suzuki Carry berwarna hitam dengan nomor mesin G15AID-809580 nomor rangka MHYSEL415BJ196115
- 1 (satu) buah gembok berbahan besi stainless merk Blossom berwarna silver dalam kondisi rusak.
- 1 (satu) buah batu berwarna putih corak hitam dengan ukuran panjang 7.7 (tujuh koma tujuh) CM.
- 1 (satu) buah batu berwarna coklat dengan ukuran panjang 7 (tujuh) CM.
- 1 (satu) buah batu berwarna coklat dengan ukuran panjang 5 (lima) CM.
- 1 (satu) buah batu berwarna abu-abu dengan ukuran panjang 5.5 (lima koma lima) CM.
- 1 (satu) buah batu semen berwarna abu-abu dengan ukuran panjang 17 (tujuh belas) CM.
- 1 (satu) buah batu berwarna hitam dengan ukuran panjang 21 (dua puluh satu) CM.
- 1 (satu) buah batu berwarna coklat dengan ukuran panjang 27,5 (dua puluh tujuh koma lima) CM.
- 1 (satu) buah batu berwarna abu-abu dengan ukuran panjang 7 (tujuh) CM.
- 1 (satu) buah batu berwarna abu-abu dengan ukuran panjang 12 (dua belas) CM.
- 1 (satu) buah batu berwarna abu-abu dengan ukuran panjang 6 (enam) CM.
- 1 (satu) buah botol mineral merk Le Minerale dengan kapasitas isi bersih 600 (enam ratus) ML;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim serta diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga memiliki cukup alasan untuk diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah pula disertakan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Desa Bulili, Kecamatan Nokilalaki Nomor :100/373/SET-DES/SKK/IV/2024 tanggal 02 April 2024 yang ditandatangani oleh USMAN selaku Kepala Desa Bulili menerangkan bahwa atas nama KALVIN telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2024 di Polsek Palolo Desa Makmur, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi.
2. Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 800.1/391/445/Visum/RSTB/IV/2024/ tanggal 01 April 2024, yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. MOHAMMAD AJI PURBO selaku dokter Pemeriksa RS Tora Belo yang telah melakukan pemeriksaan pada CALVIN, yang pada pokoknya memuat keadaan sebagai berikut :

Kepala :

Tampak luka robek pada kepala bagian kiri ukuran kurang lebih 15 sentimeter kali 5 sentimeter dasar tulang tengkorak, tepi luka rata, tidak ada jembatan jaringan.

Tampak luka robek pada kepala bagian kanan ukuran 10 sentimeter kali 3 sentimeter, tidak ada jembatan jaringan, dasar tulang, tepi luka rata.

Tampak luka robek pada kepala bagian belakang ukuran 8 sentimeter kali 2 sentimeter.

Leher :

Tampak luka robek pada bagian belakang leher, tidak beraturan dengan ukuran kurang lebih 12 sentimeter kali 10 sentimeter, dasar luka tampak otot dan tulang leher, tidak tampak jembatan jaringan, tidak ada pendarahan, tepi luka rata.

Punggung :

Luka I : Tampak luka robek bagian punggung kanan atas ukuran 3 sentimeter kali 0,5 sentimeter, tidak ada terdarahan, tidak ada jembatan jaringan, tepi luka rata.

Luka II : Tampak luka robek bagian punggung kiri ukuran 4 sentimeter kali 6 sentimeter, tidak ada pendarahan, tidak ada jembatan jaringan, tepi luka rata.

Luka III : Tampak luka robek bagian punggung kiri ukuran 2 sentimeter kali 0,5 sentimeter tidak ada pendarahan, tidak ada jembatan jaringan, tepi luka rata.

Luka IV : Tampak luka robek bagian punggung kiri dibawah luka III ukuran 2 sentimeter kali 0,5 sentimeter tidak ada pendarahan, tidak ada jembatan jaringan, tepi luka rata.

Luka V : Tampak luka robek bagian punggung kanan dibawah luka I ukuran kurang lebih 1 sentimeter kali 2,5 sentimeter, tidak ada pendarahan, tidak ada jembatan jaringan, tepi luka rata;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menebaskan parang nya kepada Alm.Kalvin Alias Bau pada Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wita tempatnya di Mako Polsek Palolo Kec.Palolo Kab.Sigi;
- Bahwa awal mula Terdakwa mendengar kabar dari orang tua Alm. Agustan bahwa anaknya yang bernama Alm. Agustan meninggal dunia dibunuh oleh orang dari desa Bulili, kemudian setelah mendengar kabar itu Terdakwa merasa jengkel dan marah sambil membawa sebilah parang, sehingga Terdakwa pergi bersama



Saksi Elan menuju Polsek Palolo berboncengan menggunakan sepeda motor Beat warna hitam kemudian Terdakwa tiba di Polsek Palolo dan langsung menuju ruang sel tahanan mencari pelaku yang telah membunuh Alm. Agustan, pada saat itu didalam sel Terdakwa melihat ada orang didalam ruangan tahanan lalu saat itu Terdakwa mengamuk didalam sel sambil membawa sebilah parang untuk membalas dendam terhadap orang yang telah membunuh Alm. Agustan;

- Bahwa Pada saat itu karena banyak orang namun yang Terdakwa melihat Saksi Erikson Kandou Alias Egi membawa alat berupa samuiri dan Saksi Jefrianton Alias Anton membawa parang;

- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang kearah kepala korban Alm.Kalvin Alias Bau saat korban Alm.Kalvin Alias Bau berada di dalam toilet sel tahanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian bahu kiri korban;

- Bahwa terhadap Alm.Kalvin Alias Bau telah dilakukan visum dengan hasil berupa Surat Visum et Repertum Nomor : 800.1/391/445/Visum/RSTB/IV/2024/ tanggal 01 April 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MOHAMMAD AJI PURBO selaku dokter Pemeriksa RS Tora Belo yang telah melakukan pemeriksaan pada CALVIN, yang pada pokoknya memuat keadaan sebagai berikut :

Kepala :

Tampak luka robek pada kepala bagian kiri ukuran kurang lebih 15 sentimeter kali 5 sentimeter dasar tulang tengkorak, tepi luka rata, tidak ada jembatan jaringan.

Tampak luka robek pada kepala bagian kanan ukuran 10 sentimeter kali 3 sentimeter, tidak ada jembatan jaringan, dasar tulang, tepi luka rata.

Tampak luka robek pada kepala bagian belakang ukuran 8 sentimeter kali 2 sentimeter.

Leher :

Tampak luka robek pada bagian belakang leher, tidak beraturan dengan ukuran kurang lebih 12 sentimeter kali 10 sentimeter, dasar luka tampak otot dan tulang leher, tidak tampak jembatan jaringan, tidak ada pendarahan, tepi luka rata.

Punggung :

Luka I : Tampak luka robek bagian punggung kanan atas ukuran 3 sentimeter kali 0,5 sentimeter, tidak ada terdarahan, tidak ada jembatan jaringan, tepi luka rata.

Luka II : Tampak luka robek bagian punggung kiri ukuran 4 sentimeter kali 6 sentimeter, tidak ada pendarahan, tidak ada jembatan jaringan, tepi luka rata.

Luka III : Tampak luka robek bagian punggung kiri ukuran 2 sentimeter kali 0,5 sentimeter tidak ada pendarahan, tidak ada jembatan jaringan, tepi luka rata.

Luka IV : Tampak luka robek bagian punggung kiri dibawah luka III ukuran 2 sentimeter kali 0,5 sentimeter tidak ada pendarahan, tidak ada jembatan jaringan, tepi luka rata.



Luka V : Tampak luka robek bagian punggung kanan dibawah luka I ukuran kurang lebih 1 sentimeter kali 2,5 sentimeter, tidak ada pendarahan, tidak ada jembatan jaringan, tepi luka rata;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Alm.Kalvin Alias Bau meninggal dunia ditunjukan dengan Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Desa Bulili, Kecamatan Nokilalaki Nomor :100/373/SET-DES/SKK/IV/2024 tanggal 02 April 2024 yang ditandatangani oleh USMAN selaku Kepala Desa Bulili menerangkan bahwa atas nama KALVIN telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2024 di Polsek Palolo Desa Makmur, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;**
3. **Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **ALBER ALIAS BER ANAK DARI YALINABI** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur "barang siapa" sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;



Menimbang, bahwa tentang arti kesengajaan tidak ada keterangan yang jelas dalam KUHP, namun di dalam Hukum Pidana dikenal adanya 2 (dua) theory tentang Kesengajaan yaitu :

1. Theory Kehendak (Wils Theorie) ;

Menurut teory ini kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang–undang ;

2. Theory Pengetahuan (Voorstelling Theorie) ;

Menurut teory ini kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur–unsur yang diperlukan menurut rumusan undang–undang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Teory Kehendak (Wils Theorie) unsur kesengajaan dititikberatkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat sedangkan menurut Teory Pengetahuan (Voorstelling Theorie) unsur kesengajaan dititikberatkan kepada apa yang diketahui pada waktu akan berbuat ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam pasal 338 KUHP berarti hilangnya jiwa seseorang itu harus dan memang dikehendaki atau menjadi tujuan dari si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya orang lain yang mati dan matinya orang tersebut haruslah merupakan perbuatan dari terdakwa dengan kata lain antara matinya orang dengan perbuatan terdakwa haruslah mempunyai hubungan sebab akibat;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara ini maka berarti hilangnya jiwa korban Sdr. Jambrin tersebut harus memang dikehendaki atau menjadi tujuan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, bahwa dengan sengaja disini berarti terdakwa harus memang mempunyai niat, mempunyai maksud atau mempunyai tujuan untuk menghilangkan jiwa korban ;

Menimbang, bahwa untuk menemukan adanya unsur kesengajaan atau maksud atau niat dapat disimpulkan dari melihat si pelaku melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti yang dihubungkan dengan visum et repertum terungkap fakta bahwa Terdakwa telah menebaskan parang nya kepada Alm.Kalvin Alias Bau pada Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wita tempatnya di Mako Polsek Palolo Kec.Palolo Kab.Sigi;

Menimbang, bahwa awal mula Terdakwa mendengar kabar dari orang tua Alm. Agustan bahwa anaknya yang bernama Alm. Agustan meninggal dunia dibunuh oleh orang dari desa Bulili, kemudian setelah mendengar kabar itu Terdakwa merasa jengkel dan marah sambil membawa sebilah parang, sehingga Terdakwa pergi bersama Saksi Elan menuju polsek Palolo berboncengan menggunakan sepeda motor Beat warna hitam kemudian Terdakwa tiba di Polsek Palolo dan langsung menuju ruang sel tahanan mencari pelaku yang telah membunuh Alm. Agustan, pada saat itu didalam sel Terdakwa melihat ada orang didalam ruangan tahanan lalu saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengamuk didalam sel sambil membawa sebilah parang untuk membalas dendam terhadap orang yang telah membunuh Alm. Agustan. Pada saat itu karena banyak orang namun yang Terdakwa melihat Saksi Erikson Kandou Alias Egi membawa alat berupa samuiri dan Saksi Jefrianton Alias Anton membawa parang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengayunkan parang kearah kepala korban Alm.Kalvin Alias Bau saat korban Alm.Kalvin Alias Bau berada di dalam toilet sel tahanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian bahu kiri korban;

Menimbang, bahwa terhadap Alm.Kalvin Alias Bau telah dilakukan visum dengan hasil berupa Surat Visum et Repertum Nomor : 800.1/391/445/Visum/RSTB/IV/2024/ tanggal 01 April 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MOHAMMAD AJI PURBO selaku dokter Pemeriksa RS Tora Belo yang telah melakukan pemeriksaan pada CALVIN, yang pada pokoknya memuat keadaan sebagai berikut :

Kepala :

Tampak luka robek pada kepala bagian kiri ukuran kurang lebih 15 sentimeter kali 5 sentimeter dasar tulang tengkorak, tepi luka rata, tidak ada jembatan jaringan.

Tampak luka robek pada kepala bagian kanan ukuran 10 sentimeter kali 3 sentimeter, tidak ada jembatan jaringan, dasar tulang, tepi luka rata.

Tampak luka robek pada kepala bagian belakang ukuran 8 sentimeter kali 2 sentimeter.

Leher :

Tampak luka robek pada bagian belakang leher, tidak beraturan dengan ukuran kurang lebih 12 sentimeter kali 10 sentimeter, dasar luka tampak otot dan tulang leher, tidak tampak jembatan jaringan, tidak ada pendarahan, tepi luka rata.

Punggung :

Luka I : Tampak luka robek bagian punggung kanan atas ukuran 3 sentimeter kali 0,5 sentimeter, tidak ada terdarahan, tidak ada jembatan jaringan, tepi luka rata.

Luka II : Tampak luka robek bagian punggung kiri ukuran 4 sentimeter kali 6 sentimeter, tidak ada pendarahan, tidak ada jembatan jaringan, tepi luka rata.

Luka III : Tampak luka robek bagian punggung kiri ukuran 2 sentimeter kali 0,5 sentimeter tidak ada pendarahan, tidak ada jembatan jaringan, tepi luka rata.

Luka IV : Tampak luka robek bagian punggung kiri dibawah luka III ukuran 2 sentimeter kali 0,5 sentimeter tidak ada pendarahan, tidak ada jembatan jaringan, tepi luka rata.

Luka V : Tampak luka robek bagian punggung kanan dibawah luka I ukuran kurang lebih 1 sentimeter kali 2,5 sentimeter, tidak ada pendarahan, tidak ada jembatan jaringan, tepi luka rata;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Alm.Kalvin Alias Bau meninggal dunia ditunjukan dengan Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Desa Bulili, Kecamatan Nokilalaki Nomor :100/373/SET-



DES/SKK/IV/2024 tanggal 02 April 2024 yang ditandatangani oleh USMAN selaku Kepala Desa Bulili menerangkan bahwa atas nama KALVIN telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2024 di Polsek Palolo Desa Makmur, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa secara sadar menghendaki kematian korban Alm. Agustan, hal ini dapat dilihat dari perbuatan Terdakwa dimana Terdakwa dari rumah sudah membawa parang pergi ke Desa Bulili Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi karena sebelumnya diketahui adalah masalah pembunuhan terhadap korban Alm. Agustan yang dilakukan oleh Alm.Kalvin alias Bau dan Julfianus, sesampainya di Mako Polsek Palolo, Terdakwa yang dalam keadaan emosi menggunakan parangnya menebas bagian bahu kiri Alm.Kalvin Alias Bau di dalam ruang sel tahanan Mako Polsek Palolo dan selain Terdakwa terdapat juga Saksi Erikson Kandou alias Egi anak dari Gustaf Adolf Kandou serta Saksi Jufrianton alias Anton dan banyak orang lainnya masuk kedalam sel polsek palolo saat kejadian tersebut untuk melakukan penebasan kepada Alm.Kalvin alias Bau yang mana menyebabkan Alm.Kalvin alias Bau meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa dalam unsur ini yang dimaksud dengan "yang melakukan" (plagen) adalah menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain-lain orang mungkin ada pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur-penganjurnya (uitlokkers, penyusun) atau mungkin orang-orang ikut serta melakukan. Sehingga secara singkat yang dimaksud pelaku adalah seseorang yang memenuhi kesemua unsur delik;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "yang menyuruh melakukan" (doenplagen) adalah paling tidak dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu perbuatan pidana dengan kedudukan yang berbeda. Seseorang mempunyai kehendak melakukan suatu perbuatan pidana akan tetapi dia tidak mau untuk melakukannya sendiri dan menggunakan atau menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan pidana tersebut, dengan demikian orang yang menyuruh melakukan tersebut sama halnya dengan melakukan perbuatan pidana itu sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "yang turut serta melakukan" (medeplegen) adalah seseorang yang ikut melakukan suatu perbuatan pidana secara langsung akan tetapi bagi dirinya tidak disyaratkan harus melaksanakan semua unsur delik. Seperti halnya hanya memberi bantuan sedikit untuk melakukan perbuatan pidana tersebut;



Menimbang bahwa dalam unsur ini menggunakan frasa “atau” yang berarti bersifat alternatif maka dengan demikian majelis hakim akan langsung memilih sub unsur mana yang paling bersesuaian dengan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata Terdakwa dari rumah sudah membawa parang pergi ke Desa Bulili Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi karena sebelumnya diketahui adalah masalah pembunuhan terhadap korban Alm. Agustan yang dilakukan oleh Alm.Kalvin alias Bau dan Julfianus, sesampainya di Mako Polsek Palolo, Terdakwa yang dalam keadaan emosi menggunakan parangnya menebas bagian bahu kiri Alm.Kalvin Alias Bau di dalam ruang sel tahanan Mako Polsek Palolo dan selain Terdakwa terdapat juga Saksi Erikson Kandou alias Egi anak dari Gustaf Adolf Kandou serta Saksi Jufrianton alias Anton dan banyak orang lainnya masuk kedalam sel polsek palolo saat kejadian tersebut untuk melakukan penebasan kepada Alm.Kalvin alias Bau yang mana menyebabkan Alm.Kalvin alias Bau meninggal dunia, maka berdasarkan fakta hukum tersebut maka Terdakwa termasuk dalam sebagai orang yang turut serta melakukan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *a quo* mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai hal yang memberatkan dan/atau meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah Parang/Katana dengan ukuran panjang keseluruhan 1 Meter. Dengan ciri fisik sebagaiberikut: sarung parang berbahan kayu diCat warna Hitam dan Merah dengan ukuran panjang 73 Cm, terdapat motif garis-garis melengkung disalah satu sisinya. Gagang parang dengan ukuran panjang 29.1 Cm, terdapat motif berwarna Merah yang dililit tali berbahan kain warna Hitam. Bilah parang berbahan besi/Stainless dengan ukuran panjang 71 Cm, terdapat beberapa karatan dikedua sisinya.
- 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang keseluruhan 68 Cm. Dengan ciri fisik sebagaiberikut: sarung parang berbahan kayu dengan ukuran panjang 56 Cm terdapat 8 (delapan) lingkaran tali diluarnya. Gagang parang berbahan kayu dengan ukuran panjang 17 Cm terdapat lempengan besi yang melingkar dipangkal gagang parang. Bilah parang berbahan besi dengan ukuran panjang 53 Cm.
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang keseluruhan 75 Cm. Dengan ciri fisik sebagaiberikut: sarung parang berbahan pipa plastik dengan ukuran panjang 59 Cm dan terdapat 5 (lima) lilitan dari tembaga diluarnya. Gagang parang berbahan kayu dengan ukuran panjang 17 Cm, terdapat lilitan karet (ban dalam motor) berwarna Hitam. Bilah parang berbahan besi dengan ukuran panjang 55 Cm terdapat motif garis-garis dikedua sisinya.
- 1 (satu) buah topi mwek Thraser berwarna biru pudar dan cream.
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek merk 3second berwarna ungu muda.
- 1 (satu) lembar celana jeans puntung/pedek warna biru pudar.
- 1 (satu) buah ikat pinggang merk eiger berwarna hitam.
- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk warna hitam merah dengan kapasitas 6 GB yang berisikan hasil video rekaman di Polsek Palolo pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wita.
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna kuning.
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna biru pudar.
- 1 (satu) unit mobil pickup merk Suzuki Carry berwarna hitam dengan nomor mesin G15AID-809580 nomor rangka MHYSEL415BJ196115
- 1 (satu) buah gembok berbahan besi stainless merk Blossom berwarna silver dalam kondisi rusak.
- 1 (satu) buah batu berwarna putih corak hitam dengan ukuran panjang 7.7 (tujuh koma tujuh) CM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah batu berwarna coklat dengan ukuran panjang 7 (tujuh) CM.
- 1 (satu) buah batu berwarna coklat dengan ukuran panjang 5 (lima) CM.
- 1 (satu) buah batu berwarna abu-abu dengan ukuran panjang 5.5 (lima koma lima) CM.
- 1 (satu) buah batu semen berwarna abu-abu dengan ukuran panjang 17 (tujuh belas) CM.
- 1 (satu) buah batu berwarna hitam dengan ukuran panjang 21 (dua puluh satu) CM.
- 1 (satu) buah batu berwarna coklat dengan ukuran panjang 27,5 (dua puluh tujuh koma lima) CM.
- 1 (satu) buah batu berwarna abu-abu dengan ukuran panjang 7 (tujuh) CM.
- 1 (satu) buah batu berwarna abu-abu dengan ukuran panjang 12 (dua belas) CM.
- 1 (satu) buah batu berwarna abu-abu dengan ukuran panjang 6 (enam) CM.
- 1 (satu) buah botol mineral merk Le Minerale dengan kapasitas isi bersih 600 (enam ratus) ML;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 204/Pid.B/2024/PN Dgl atas nama Terdakwa Jufrianton alias Anton anak dari Ardin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 204/Pid.B/2024/PN Dgl atas nama Terdakwa Jufrianton alias Anton anak dari Ardin;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka yang mendalam keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan diatas, Majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut umum yang menurut Majelis hakim tuntutan tersebut dipandang



terlalu ringan, dengan demikian Majelis akan menjatuhkan pidana yang dianggap setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan tujuan pemidanaan yaitu memberikan efek jera (*Deterrence effect*) baik bagi diri Terdakwa sendiri dan juga bagi orang lain, sehingga Terdakwa dapat menyadari serta menginsafi kesalahannya serta diharapkan dikemudian hari Terdakwa dapat merubah perilakunya serta dapat hidup baik kembali ditengah-tengah pergaulan masyarakat luas dan untuk orang lain agar tidak melakukan Tindak Pidana yang sama seperti yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan juga masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Memperhatikan, Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alber alias Ber anak dari Yalinabi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Pembunuhan", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah Parang/Katana dengan ukuran panjang keseluruhan 1 Meter. Dengan ciri fisik sebagaiberikut: sarung parang berbahan kayu diCat warna Hitam dan Merah dengan ukuran panjang 73 Cm, terdapat motif garis-garis melengkung disalah satu sisinya. Gagang parang dengan ukuran panjang 29.1 Cm, terdapat motif berwarna Merah yang dililit tali berbahan kain warna Hitam. Bilah parang berbahan besi/Stainless dengan ukuran panjang 71 Cm, terdapat beberapa karatan dikedua sisinya.
 - 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang keseluruhan 68 Cm. Dengan ciri fisik sebagaiberikut: sarung parang berbahan kayu dengan ukuran panjang 56 Cm terdapat 8 (delapan) lingkaran tali diluarnya. Gagang parang berbahan kayu dengan ukuran panjang 17 Cm terdapat lempengan besi yang melingkar dipangkal gagang parang. Bilah parang berbahan besi dengan ukuran panjang 53 Cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang keseluruhan 75 Cm. Dengan ciri fisik sebagaiberikut: sarung parang berbahan pipa plastik dengan ukuran panjang 59 Cm dan terdapat 5 (lima) lilitan dari tembaga diluarnya. Gagang parang berbahan kayu dengan ukuran panjang 17 Cm, terdapat lilitan karet (ban dalam motor) berwarna Hitam. Bilah parang berbahan besi dengan ukuran panjang 55 Cm terdapat motif garis-garis dikedua sisinya.
- 1 (satu) buah topi mwek Thraser berwarna biru pudar dan cream.
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek merk 3second berwarna ungu muda.
- 1 (satu) lembar celana jeans puntung/pedek warna biru pudar.
- 1 (satu) buah ikat pinggang merk eiger berwarna hitam.
- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk warna hitam merah dengan kapasitas 6 GB yang berisikan hasil video rekaman di Polsek Palolo pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wita.
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna kuning.
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna biru pudar.
- 1 (satu) unit mobil pickup merk Suzuki Carry berwarna hitam dengan nomor mesin G15AID-809580 nomor rangka MHYSEL415BJ196115
- 1 (satu) buah gembok berbahan besi stainless merk Blossom berwarna silver dalam kondisi rusak.
- 1 (satu) buah batu berwarna putih corak hitam dengan ukuran panjang 7.7 (tujuh koma tujuh) CM.
- 1 (satu) buah batu berwarna coklat dengan ukuran panjang 7 (tujuh) CM.
- 1 (satu) buah batu berwarna coklat dengan ukuran panjang 5 (lima) CM.
- 1 (satu) buah batu berwarna abu-abu dengan ukuran panjang 5.5 (lima koma lima) CM.
- 1 (satu) buah batu semen berwarna abu-abu dengan ukuran panjang 17 (tujuh belas) CM.
- 1 (satu) buah batu berwarna hitam dengan ukuran panjang 21 (dua puluh satu) CM.
- 1 (satu) buah batu berwarna coklat dengan ukuran panjang 27,5 (dua puluh tujuh koma lima) CM.
- 1 (satu) buah batu berwarna abu-abu dengan ukuran panjang 7 (tujuh) CM.
- 1 (satu) buah batu berwarna abu-abu dengan ukuran panjang 12 (dua belas) CM.
- 1 (satu) buah batu berwarna abu-abu dengan ukuran panjang 6 (enam) CM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol mineral merk Le Minerale dengan kapasitas isi bersih 600 (enam ratus) ML;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 204/Pid.B/2024/PN Dgl atas nama Terdakwa Jufrianton alias Anton anak dari Ardin;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh kami Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Danang Prabowo Jati, S.H., dan Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aswar, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Asri Nurcahyaningrum, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD

Danang Prabowo Jati, S.H.
M.H.

TTD

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

TTD

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.,

Panitera,

TTD

Aswar, S.H.